Gewerbe, Verkostung & Verkauf in Berlin

Ablaufplan, Fristen, Kosten und die Reihenfolge der Behörden – für Selbständige mit Verkostungs-, Verkaufs- und Promotionsaufträgen

So benutzt du dieses Paket
Alle Formblätter sind leer und so aufgebaut, dass du sie per Hand ausfüllen oder am Bildschirm tippen kannst (PDF-Formularfelder). Reihenfolge: erst 01 Checkliste (Unterlagen sammeln), dann 02 Gewerbeanmeldung, dann 03 Lebensmittel-Meldung, dann 04 IfSG-Belehrung – parallel 05 Hygienekonzept ausfüllen.
Zu 02, 03 und 05 gibt es je eine vorausgefüllte Fassung (02b, 03b, 05b): Tätigkeit, Betriebsart und typische Häkchen sind gesetzt, Personalien, Adressen und Daten bleiben leer und werden per Hand ergänzt.
Alles, was du unterschreibst, ist eine Erklärung gegenüber der Behörde. Falsche Angaben sind eine Ordnungswidrigkeit – im Zweifel Feld leer lassen und nachfragen.

In 60 Sekunden: was du wirklich brauchst

- **Gewerbeanmeldung (GewA 1)** beim Ordnungsamt des Bezirks, in dem deine Betriebsstätte liegt – online 15 € (Kreditkarte), vor Ort 26 €. Anmeldung zum Tag des Beginns.
- **Meldung als Lebensmittelunternehmer** nach Art. 6 VO (EG) 852/2004 beim Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt deines Bezirks – kostenlos, **vor** dem ersten Einsatz.
- **Bescheinigung nach § 43 IfSG** („rote Karte“) vom Gesundheitsamt: vor dem ersten Einsatz, höchstens 3 Monate alt, danach lebenslang gültig, ca. 30–49 €.
- **Hygienekonzept + Aufzeichnungen** : ohne Dokumentation kein Nachweis gegenüber der Lebensmittelaufsicht (Art. 5 VO (EG) 852/2004).
- **BGN** (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe): Betrieb binnen einer Woche anmelden, Mindestbeitrag 50 €/Jahr.
- **Finanzamt** : „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ innerhalb eines Monats nach Eröffnung, ausschließlich über ELSTER.
- **Alkohol gegen Geld** ist Gaststättengewerbe: Erlaubnis (§ 2 GastG) oder Gestattung aus besonderem Anlass (§ 12 GastG). **Unentgeltliche Kostproben** sind nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 GastG erlaubnisfrei.
- **Öffentlicher Raum** (Markt, Gehweg, Platz): Sondernutzungserlaubnis beim Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks – mindestens 4 Wochen vorher.

1 · Wie deine Tätigkeit eingeordnet wird

Die Einordnung entscheidet, welche Papiere überhaupt nötig sind. Für „Verkostungsaufträge“ ist der Regelfall: **gewerblich** , weil du gegen Honorar eine Dienstleistung erbringst und/oder Ware verkaufst.

Tätigkeit	Einordnung	Was daraus folgt
Du führst für Hersteller/Händler Verkostungen durch, rechnest dein Honorar ab	Gewerbe (Dienstleistung)	GewA 1 · LMU-Meldung · IfSG · Hygienekonzept
Du verkaufst Ware (Flaschen, Feinkost) an Endkunden – auch auf Events	Gewerbe (Handel)	zusätzlich: Preisauszeichnung, Rückverfolgbarkeit, ggf. Verpackungsregister
Du schenkst Alkohol gegen Geld aus (Glas, Probierpaket, Flasche zum Verzehr vor Ort)	Gaststättengewerbe	Gewerbe + Erlaubnis § 2 GastG oder Gestattung § 12 GastG
Du gibst nur unentgeltliche Kostproben aus	kein Gaststättengewerbe	§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GastG – trotzdem Gewerbe + LMU + IfSG
Du hältst reine Seminare/Vorträge ohne Warenumsatz	kann freiberuflich sein	dann kein GewA 1, sondern nur Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
Du verkaufst von wechselnden Plätzen ohne feste Niederlassung an Endkunden	ggf. Reisegewerbe	Reisegewerbekarte § 55 GewO prüfen

Grenzfall „freiberuflich“: Ob deine Tastings als gewerbliche Dienstleistung oder als freiberufliche Tätigkeit gelten, entscheidet im Zweifel das Finanzamt. Die Gewerbeanmeldung ist der sichere Weg, wenn du Ware verkaufst oder wiederkehrend für Kunden tätig bist. Lass die Einordnung einmal von Steuerberatung bestätigen – sie wirkt sich auf Gewerbesteuer, IHK und Buchführung aus.

2 · Ablauf mit Fristen

Wann	Was	Frist / Rechtsgrundlage
8–6 Wochen vorher	Bei Alkoholausschank gegen Geld: Gestattung § 12 GastG beantragen; Sondernutzung für öffentliche Flächen; GEMA, Veranstalter-Freigaben, Sicherheitskonzept klären	Antrag mind. 2 Wochen vorher, Behörde empfiehlt 4–6 Wochen
4 Wochen vorher	Führungszeugnis (Belegart O) und Gewerbezentralregister-Auszug (Belegart 9) beantragen – nur bei Gaststättenrecht nötig	Nachweise dürfen max. 3 Monate alt sein
3–4 Wochen vorher	Erstbelehrung § 43 IfSG beim Gesundheitsamt; Hygieneschulung; Hygienekonzept unterschreiben	Bescheinigung bei Tätigkeitsbeginn max. 3 Monate alt
1–2 Wochen vorher	Lebensmittelunternehmer melden; Betriebshaftpflicht prüfen/abschließen; Material und Kühlkette organisieren	Art. 6 Abs. 2 VO (EG) 852/2004 – vor Aufnahme
Tag des Beginns	Gewerbeanmeldung einreichen (online oder Termin), Kopie in die Betriebsmappe	§ 14 GewO – gleichzeitig mit Beginn
innerhalb 1 Woche	Betrieb bei der BGN anmelden (Betriebsbeschreibung + Kopie der Gewerbeanmeldung)	§ 192 SGB VII
innerhalb 1 Monat	Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über ELSTER; ggf. USt-IdNr. beantragen	§ 138 AO / § 27a UStG
laufend	Aufzeichnungen führen, Rechnungen mit allen Pflichtangaben, Belehrungen alle 2 Jahre, Umsatzsteuer-Voranmeldung (falls nicht Kleinunternehmer)	VO (EG) 852/2004 · § 14 UStG · § 43 Abs. 4 IfSG
bei Aufgabe/Umzug	Gewerbe um- oder abmelden, LMU-Meldung ändern	§ 14/§ 15 GewO · Art. 6 Abs. 2 VO (EG) 852/2004

3 · Wann welches Papier – Kurzmatrix

	Nur Honorar für Tasting	Verkauf von Ware	Ausschank gegen Geld
Gewerbeanmeldung GewA 1	ja	ja	ja
LMU-Meldung Art. 6	ja	ja	ja
IfSG-Bescheinigung	ja (offene Getränke/Gläser)	ja bei offener Ware	ja
Hygienekonzept + Protokolle	ja	ja	ja
Gaststättenrecht	nein	nein	ja – Erlaubnis oder Gestattung
Sondernutzung	nur öffentliche Fläche	nur öffentliche Fläche	nur öffentliche Fläche
Weinbegleitdokument / Register	nein	bei Handel prüfen	bei Handel prüfen
Verpackungsregister LUCID	nein	ja, wenn du selbst verpackst/versendest	nein

4 · Kosten (Berlin, Stand 2026)

Posten	Betrag	Wo / Hinweis
Gewerbeanmeldung online	15,00 €	service.berlin.de / gewerbemeldung.berlin.de, nur Kreditkarte
Gewerbeanmeldung vor Ort	26,00 €	Ordnungsamt des Bezirks (juristische Person 31 €)
LMU-Meldung (Registrierung)	gebührenfrei	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirks
Erstbelehrung § 43 IfSG	ca. 30 € (Gruppe) / 49 € (einzeln)	Gesundheitsamt des Bezirks, EC-Karte
Führungszeugnis Belegart O	13,00 €	Bürgeramt, nur bei Gaststättenrecht
Gewerbezentralregister Belegart 9	13,00 €	Bürgeramt / online, nur bei Gaststättenrecht
Gestattung § 12 GastG	11,00 – 869,00 €	Ordnungsamt, nach Aufwand
Gaststättenerlaubnis § 2 GastG	ca. 250 – 1.500 €	Ordnungsamt, Einzelfall
Sondernutzung öffentliche Fläche	je Fläche und Tag	Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks
BGN-Mitgliedschaft	mind. 50,00 €/Jahr	Beitrag abhängig von Entgelten/Gefahrklasse
Betriebshaftpflicht	ca. 60 – 250 €/Jahr	freiwillig, bei Ausschank dringend empfohlen

Posten	Betrag	Wo / Hinweis
IHK	0 € bei Gewinn < 5.200 €	Kleingewerbe beitragsfrei; Existenzgründer 2 Jahre frei
Gewerbesteuer	0 € bis 24.500 € Gewerbeertrag	Freibetrag; Hebesatz Berlin 410 %

5 · Was die Lebensmittelaufsicht sehen will

- **Hygienekonzept** mit Gefahrenanalyse und festgelegten Kontrollpunkten (Formular 05).
- **Aufzeichnungen** : Temperaturen, Reinigung, Wareneingang, Abweichungen und Maßnahmen (Formulare 06–08).
- **Nachweise über Schulungen** : IfSG-Bescheinigung, Hygieneschulung, Folgebelehrungen (Formular 04 und 09).
- **Rückverfolgbarkeit** : Lieferscheine/Rechnungen, Chargen, Lieferantenliste.
- **Allergen- und Kennzeichnungsinformationen** für offene Ware (Sulfite im Wein!) und Preisauszeichnung.
- **Jugendschutz** : Alterprüfung beim Ausschank, geschulte Personen, Aushang.
- Bei Verkostungsprotokoll: Produkt, Charge, Temperatur, Menge, Vorfälle, Unterschrift (Formular 07).

6 · Aufbewahrung

Unterlage	Aufbewahrung	Grundlage / Praxis
HACCP-Aufzeichnungen, Verkostungsprotokolle	mind. 2 Jahre, empfohlen 3	Art. 5 VO (EG) 852/2004 – angemessene Dauer
Lieferscheine, Rechnungen, Belege	8 Jahre (Buchungsbelege), 10 Jahre Bücher	§ 147 AO
Verträge, Geschäftsbriefe	6 Jahre	§ 147 AO, § 257 HGB
IfSG-Bescheinigungen + Belehrungsnachweise	solange beschäftigt + Prüfbarkeit	§ 43 Abs. 4 IfSG
Weinbuchführung / Begleitdokumente	5 Jahre (Register), Belege wie Buchhaltung	Art. 147 VO (EU) 1308/2013, Del. VO 2018/273

7 · Formulare in diesem Paket

Nr.	Dokument	Wofür
01	Unterlagen-Checkliste	Alles sammeln, nichts vergessen
02	Gewerbeanmeldung GewA 1	Anmeldung beim Ordnungsamt + Ausfüllhilfe
02b	GewA 1 vorausgefüllt	gleiches Formular mit gesetzter Tätigkeit und Betriebsart
03	Meldung Lebensmittelunternehmer	Registrierung beim Bezirksamt
03b	LMU-Meldung vorausgefüllt	Betriebsart und Sortiment gesetzt
04	IfSG-Belehrung	Erstbelehrung vorbereiten, Folgebelehrung dokumentieren
05	Hygienekonzept	Basis für Verkostung, Verkauf und Ausschank
05b	Hygienekonzept vorausgefüllt	typische Tätigkeiten angekreuzt
06	Tagesprotokoll Temperatur/Reinigung	laufende Aufzeichnung
07	Verkostungsprotokoll	je Veranstaltung / Einsatz
08	Abweichungsprotokoll	Vorfall + Korrekturmaßnahme
09	Gaststättenrecht	Gestattung § 12 und Erlaubnis § 2 GastG
10	Sondernutzung + Event-Checkliste	öffentliche Fläche und Veranstaltungstag
11	Verkostungsvertrag	Auftrag, Honorar, Haftung, Datenschutz
12	Rechnung und Quittung	korrekte Abrechnung
13	Datenschutz und Impressum	Website, Fotos, Verarbeitungsverzeichnis

8 · Rechtsgrundlagen und offizielle Stellen

- Gewerbeordnung §§ 14, 15, 55 – Anzeige, Ummeldung, Reisegewerbe: gesetze-im-internet.de/gewo
- Gewerbeanzeigeverordnung – Vordruck GewA 1 als Anlage 1
- VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene), Art. 5 und 6; VO (EG) Nr. 178/2002 (Rückverfolgbarkeit)
- Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) – Schulung, Anforderungen an kleine Betriebe
- Infektionsschutzgesetz §§ 42, 43
- Gaststättengesetz §§ 2, 4, 12; Gaststättenverordnung Berlin
- Weinrecht: VO (EU) Nr. 1308/2013 Art. 147; Del. VO (EU) 2018/273 (Begleitdokument, Register)
- Berlin: service.berlin.de/dienstleistung/121921 (Gewerbe anmelden), gewerbemeldung.berlin.de (Online-Verfahren, BundID), berlin.de/ea (Einheitlicher Ansprechpartner)
- Lebensmittelaufsicht: jeweils Bezirksamt, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht – Adressen über service.berlin.de
- Gesundheitsamt: Lebensmittelpersonal-Belehrung, Termine je Bezirk; Gebühr 30 € (Gruppe) / 49 € (einzeln)

Wichtig zur Verbindlichkeit

Diese PDFs sind vollständige, ausfüllbare Formblätter, aber keine amtlichen Vordrucke im Original. Für GewA 1 und die Gestattung gilt der amtliche Vordruck deines Bezirksamts; er ist inhaltlich identisch aufgebaut. Wenn die Behörde auf ihr Original besteht: Online-Verfahren nutzen oder das amtliche PDF aus dem Formularverzeichnis laden und diese Bögen als Ausfüllhilfe verwenden. Beträge, Öffnungszeiten und Zuständigkeiten ändern sich. Prüfe die Angaben vor dem Absenden – die Quellen stehen in Dokument 00, Abschnitt 8, und in der README des Pakets.

Unterlagen-Checkliste

Einmal komplett, danach nur noch ergänzen – alles, was Behörden, Versicherung und Auftraggeber sehen wollen

Kreuze an, was du hast, und trage das Datum ein. Was fehlt, kommt auf die Merkliste am Ende. Für den ersten Einsatz müssen die Abschnitte **A, B, C und D** vollständig sein.

A · Person und Betrieb

Unterlage	ja	Kopie in Mappe	gültig bis / Datum
Gültiger Personalausweis oder Reisepass	☐	☐	
Meldebescheinigung bzw. aktuelle Anschrift	☐	☐	
Aufenthaltstitel mit Erlaubnis zur selbständigen Tätigkeit (nur Nicht-EU)	☐	☐	
Handelsregisterauszug (nur GmbH, UG, OHG, KG)	☐	☐	
Gesellschaftsvertrag und Gesellschafterliste (nur Gesellschaften)	☐	☐	
Steuernummer und/oder USt-IdNr. (falls schon vorhanden)	☐	☐	
Geschäftskonto für den Betrieb	☐	☐	
Betriebsadresse geklärt (Wohnung, Lager, Atelier) – Einverständnis Vermieter	☐	☐	
Nutzungsänderung / Bauamt geklärt, falls Publikumsverkehr oder Lagerung	☐	☐	
Domain, Marken- oder Namensrechte geprüft (falls genutzt)	☐	☐	

B · Gewerbeanmeldung

Schritt	ja	Kopie in Mappe	Datum
GewA 1 als amtlichen Vordruck besorgt oder Online-Zugang mit BundID angelegt	☐	☐	
Tätigkeitsbeschreibung formuliert (Dokument 02, Seite 3)	☐	☐	
Betriebsstätte und damit zuständiges Ordnungsamt bestimmt	☐	☐	
Termin gebucht oder Online-Antrag abgeschickt	☐	☐	
Gebühr bezahlt (15 € online / 26 € vor Ort), Bestätigung erhalten	☐	☐	
Gewerbeanmeldung im Original in der Betriebsmappe	☐	☐	
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung gestartet	☐	☐	

C · Lebensmittel und Hygiene

Schritt	ja	Kopie in Mappe	Datum
Meldung als Lebensmittelunternehmer abgeschickt (Dokument 03)	☐	☐	
Hygienekonzept unterschrieben und abgelegt (Dokument 05)	☐	☐	
Reinigungs- und Desinfektionsplan inkl. Dosierung	☐	☐	
Thermometer vorhanden und geprüft (Eiswasser-Test bei 0 °C)	☐	☐	
Kühlmöglichkeit organisiert (Kühlschrank, Thermobox, Kühlakkus)	☐	☐	
Vordrucke 06–08 gedruckt und im Einsatz	☐	☐	
Lieferantenliste und Lieferscheine/Rechnungen gesammelt	☐	☐	
Allergen- und Sulfitinformationen der Produkte vorliegen	☐	☐	
Glasbruch-Konzept (Sicherheitsglas, Auffangbehälter, Meldung)	☐	☐	
Entsorgung geklärt (Glas, Karton, Flüssigreste)	☐	☐	
Rückruf-/Notfallplan mit Telefonkette	☐	☐	

D · Infektionsschutz und Schulung

Schritt	ja	Kopie in Mappe	Datum
Termin beim Gesundheitsamt für die Erstbelehrung (§ 43 IfSG)	☐	☐	
Bescheinigung § 43 IfSG erhalten – bei Tätigkeitsbeginn max. 3 Monate alt	☐	☐	
Hygieneschulung nach LMHV besucht (Nachweis abgelegt)	☐	☐	
Belehrungsprotokoll für Mitarbeitende angelegt (alle 2 Jahre)	☐	☐	
Aushang Tätigkeitsverbote und Jugendschutz im Materialkoffer	☐	☐	

E · Gaststättenrecht – nur bei Ausschank gegen Geld

Schritt	ja	Kopie in Mappe	Datum
Entschieden: Gestattung § 12 GastG (Anlass) oder Erlaubnis § 2 GastG (dauerhaft)	☐	☐	
Antrag gestellt (Dokument 09), mind. 2 Wochen vorher, besser 6	☐	☐	
Führungszeugnis Belegart O (13 €, max. 3 Monate alt)	☐	☐	
Gewerbezentralregister-Auszug Belegart 9 (13 €, max. 3 Monate alt)	☐	☐	
IHK-Bescheinigung über die Gaststättenunterrichtung (nur Erlaubnis)	☐	☐	
Grundriss / Lageplan der Fläche	☐	☐	
Bescheid im Original dabei – Kontrolleure fragen danach	☐	☐	

F · Veranstaltung und öffentlicher Raum

Schritt	ja	Kopie in Mappe	Datum
Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Flächen (Dokument 10)	☐	☐	
Schriftliche Freigabe des Veranstalters/Inhabers (Strom, Wasser, Fläche)	☐	☐	
Veranstalter- oder Betriebshaftpflicht für den Einsatz bestätigt	☐	☐	
Sicherheits-, Sanitär- und Rettungskonzept geklärt	☐	☐	
GEMA-Anmeldung, falls Musik gespielt wird	☐	☐	
Müll- und Glaskonzept mit Veranstalter abgestimmt	☐	☐	
Ausweichplan bei Regen/Hitze (Kühlung!)	☐	☐	
Ansprechpartner und Handynummern vor Ort notiert	☐	☐	

G · Steuern und Abrechnung

Schritt	ja	Kopie in Mappe	Datum
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über ELSTER abgeschickt	☐	☐	
Steuernummer und ggf. USt-IdNr. erhalten	☐	☐	
Kleinunternehmerregelung geprüft (§ 19 UStG)	☐	☐	
Rechnungsvorlage mit allen Pflichtangaben geprüft (Dokument 12)	☐	☐	
Rechnungsnummernkreis festgelegt	☐	☐	
EÜR-Vorlage oder Buchhaltungsprogramm eingerichtet	☐	☐	
Kassensicherungsverordnung geprüft, falls Kassensystem genutzt wird	☐	☐	
Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer geprüft	☐	☐	

H · Versicherung, Kammer und Datenschutz

Schritt	ja	Kopie in Mappe	Datum
BGN-Anmeldung abgeschickt (binnen 1 Woche nach Eröffnung)	☐	☐	
IHK-Mitgliedschaft und Beitragsbefreiung geprüft	☐	☐	
Betriebshaftpflicht abgeschlossen (Personen- und Sachschäden)	☐	☐	
Inhaltsversicherung für Ware und Material geprüft	☐	☐	
Krankenversicherung geklärt (freiwillig gesetzlich oder privat)	☐	☐	
Berufsunfähigkeit / Arbeitslosenversicherung geprüft	☐	☐	
Verarbeitungsverzeichnis, Impressum, Datenschutzerklärung (Dokument 13)	☐	☐	
Foto-/Video-Einwilligungen für Events vorbereitet	☐	☐	

Merkliste – was fehlt noch?

Aufgabe	bis wann	erledigt
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

Ort, Datum

Unterschrift

Gewerbe-Anmeldung nach § 14 oder § 55c der Gewerbeordnung

Vordruck nach Anlage 1 der Gewerbeanzeigeverordnung (GewA 1) – Bezirk Berlin

Name der entgegennehmenden Stelle

Bezirksamt von Berlin – Ordnungsamt, Fachbereich Gewerbe

Gemeindekennzahl der Gemeinde des Sitzes der Betriebsstätte

11 0 0 0 0 0 0 (Stadt Berlin)

Vordruck

GewA 1

Vorgangszeichen der Behörde (nicht ausfüllen)

Eingangsdatum / Stempel

Hinweis: Bitte die nachfolgenden Felder vollständig und gut lesbar ausfüllen und die zutreffenden Kästchen ankreuzen. Bei Personengesellschaften ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen sind in den Feldern 4 bis 11, 30 und 31 die Angaben zum gesetzlichen Vertreter einzutragen; für weitere gesetzliche Vertreter sind Beiblätter zu verwenden.

Die Anmeldung ist **gleichzeitig mit dem Beginn des Betriebs** vorzunehmen (§ 14 GewO). Sie ist keine Genehmigung: Erlaubnisse, Handwerkskarte, Bau- oder Sondernutzungsrecht müssen gesondert vorliegen.

Angaben zum Betriebsinhaber

1 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, ggf. im Stiftungsverzeichnis eingetragen – Name mit Rechtsform (bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

Einzelunternehmen ohne Registereintrag: Feld leer lassen.

2 Ort und Nummer des Eintrags im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis

z. B. Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 000000 B

3 Name des Geschäfts, wenn er vom eingetragenen Namen in Feld 1 abweicht (Geschäftsbezeichnung)

z. B. „Weinverkostung Nord“, „Tasting Studio Kreuzberg“ – ohne Rechtsformzusatz

Angaben zur Person

4 Name (Familienname)

5 Vornamen

7 Geburtsname (nur bei Abweichung)

6 Geschlecht (Angabe entsprechend der Eintragung in der Geburtsurkunde)

☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers ☐ ohne Angabe

8 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

9 Geburtsort und -land

10 Staatsangehörigkeit(en)

weitere Staatsangehörigkeit

11 Anschrift der Wohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

(Mobil-)Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Internetadresse

Angaben zum Betrieb

12 Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter (Personengesellschaften) / Zahl der gesetzlichen Vertreter (juristische Personen)

14 Vertretungsberechtigte Person / Betriebsleiter – Name, Vornamen

13 Liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor?

☐ nein ☐ ja – Beteiligung der öffentlichen Hand liegt vor

14 Anschrift der vertretungsberechtigten Person / des Betriebsleiters (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

15 Betriebsstätte (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Diese Anschrift bestimmt das zuständige Ordnungsamt. Arbeitszimmer in der Wohnung ist zulässig.

(Mobil-)Telefonnummer der Betriebsstätte

E-Mail-Adresse

16 Hauptniederlassung (nur ausfüllen, wenn die Betriebsstätte lediglich Zweigniederlassung oder unselbständige Zweigstelle ist)

17 Frühere Betriebsstätte (nur bei Verlegung)

Angemeldete Tätigkeit

18 Angemeldete Tätigkeit – bitte genau angeben (bei mehreren Tätigkeiten den Schwerpunkt unterstreichen, ggf. Beiblatt verwenden)

Formulierungen für Verkostung/Verkauf: siehe Seite 3, Abschnitt A

19 Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben?

☐ ja ☐ nein

20 Datum des Beginns der angemeldeten Tätigkeit (TT.MM.JJJJ)

22 Zahl der bei Geschäftsaufnahme tätigen Personen, ohne Inhaber

21 Art des angemeldeten Betriebes

☐ Industrie ☐ Handwerk ☐ Handel ☐ Sonstiges

23/24 Die Anmeldung wird erstattet für

☐ Hauptniederlassung ☐ Zweigniederlassung

☐ unselbständige Zweigstelle ☐ Reisegewerbe

25 Grund der Neuerrichtung / der Übernahme

☐ Neugründung ☐ Wiedereröffnung nach Verlegung ☐ Übernahme (Erbfolge, Kauf, Pacht)

☐ Übergang nach dem Umwandlungsgesetz ☐ Wechsel der Rechtsform ☐ Gesellschaftereintritt

26 Name des früheren Gewerbetreibenden oder früherer Firmenname

27 Bisheriger Unfallversicherungsträger

Bisherige Unternehmensnummer

Erlaubnisse, Handwerk, Aufenthaltstitel

28 Liegt für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis vor?

☐ nein ☐ ja – Angaben im Feld darunter

28 Erlaubnis: Ausstellungsdatum und erteilende Behörde

29 Nur Handwerksbetriebe der Anlage A der Handwerksordnung: Liegt eine Handwerkskarte vor?

☐ nein ☐ ja – Handwerkskarte liegt vor

29 Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer

30 Nur für Ausländer mit Aufenthaltstitelpflicht: Liegt ein Aufenthaltstitel vor?

☐ nein ☐ ja

30 Ausstellungsdatum und erteilende Behörde

31 Enthält der Aufenthaltstitel eine die Erwerbstätigkeit betreffende Auflage?

☐ nein ☐ ja

31 Angabe der Auflage und/oder Beschränkung

Hinweis der Behörde (Wortlaut des Vordrucks)

Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden.
Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte gemäß dem Planungs- und Baurecht.

32 Datum (TT.MM.JJJJ)

33 Unterschrift des Betriebsinhabers / gesetzlichen Vertreters

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben versichert. Die Anzeige ist ohne Unterschrift unwirksam.

Ausfüllhilfe A · Feld 18 – Tätigkeit richtig beschreiben

Feld 18 ist das Feld, an dem Anmeldungen am häufigsten zurückkommen. Schreibe **was** du **womit** **für wen** tust – nicht nur „Verkostung“. Wähle den Baustein, der zu dir passt, und ergänze Produkte und Ort.

Baustein 1 · Dienstleistung (typisch: Verkostungsaufträge)
Durchführung von Produktverkostungen und Produktpräsentationen im Auftrag von Herstellern, Händlern und Veranstaltern, einschließlich Aufbau und Betrieb von Verkostungsständen, Warenpräsentation, Kundenberatung, Verbraucherinformation zu Inhalts- und Allergenstoffen sowie Erstellung von Verkostungsprotokollen; Durchführung von Schulungen für Verkaufspersonal. Kein Verkauf von Alkohol zum Verzehr an Ort und Stelle.

Baustein 2 · Handel mit Lebensmitteln
Handel mit und Vertrieb von Wein, Spirituosen, Feinkost und alkoholfreien Getränken, einschließlich Verkauf an Endkunden auf Veranstaltungen, Märkten und über das Internet, Lagerhaltung und Transport der Ware.

Baustein 3 · Ausschank gegen Entgelt (nur mit Gaststättenrecht)
Ausschank von Wein und anderen alkoholischen Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle im Rahmen zeitlich begrenzter Veranstaltungen, Abgabe von zubereiteten Speisen und alkoholfreien Getränken.

Schwerpunkt unterstreichen, wenn du mehrere Bausteine kombinierst. Beispiel: Baustein 1 als Schwerpunkt, Baustein 2 ergänzend. Wenn du nur gegen Honorar verkostest und keine Ware verkaufst, nimm nur Baustein 1 – so bleibt die Anmeldung eindeutig.

Ausfüllhilfe B · Die übrigen Felder in Kurzform

Feld	Was eintragen	Typisch für Verkostung
1 / 2	Nur bei Handelsregistereintrag; sonst leer	leer
3	Geschäftsbezeichnung, falls du einen Namen führst	z. B. „Tasting Berlin“
4–9	Exakt wie im Personalausweis	–
10	Staatsangehörigkeit	deutsch / weitere
11	Wohnanschrift und Kontakt	für Rückfragen der Behörde
12–14	Nur Gesellschaften, öffentliche Hand, Betriebsleiter	leer bzw. nein
15	Anschrift der Betriebsstätte = Sitz des Gewerbes	Wohnung oder Lager möglich
16 / 17	Nur Zweigstelle oder Verlegung	leer
18	Tätigkeit nach Baustein 1–3	Baustein 1 (+2)
19	Nebenerwerb ja, wenn du angestellt/Student/Rentner bist	ehrlich ankreuzen
20	Tag des tatsächlichen Beginns	nicht in die Vergangenheit
21	Art des Betriebes	Sonstiges, bei Warenverkauf Handel
22	Personenzahl ohne Inhaber	0 bzw. „keine“
23/24	Hauptniederlassung (Regelfall)	Hauptniederlassung
25	Neugründung	Neugründung
26–27	Nur bei Übernahme oder Umzug	leer
28	Erlaubnis: nur bei Gaststättenerlaubnis, Makler, Bewachung …	nur bei Ausschank gegen Geld
29	Handwerkskarte	nein
30/31	Aufenthaltstitel und Auflagen	nur Nicht-EU
32/33	Datum und Unterschrift	Original unterschreiben

Ausfüllhilfe C · Unterlagen und Abgabe

Weg	Kosten	Ablauf
Online (eMeldung)	15,00 €	gewerbemeldung.berlin.de / service.berlin.de › BundID-Konto › Angaben wie GewA 1 › Zahlung nur per Kreditkarte › Bestätigung ins BundID-Postfach

Weg	Kosten	Ablauf
Persönlich / Post	26,00 €	Termin beim Ordnungsamt des Bezirks, Ausweis mitbringen, Gebühr per Karte; Vordruck GewA 1 ausfüllen oder vor Ort ausfüllen
Juristische Person	31,00 € (+13 € je weiterem Vertreter)	Handelsregisterauszug und Beiblätter für alle Vertretungsberechtigten

Nach der Anmeldung: Das Ordnungsamt leitet die Daten an Finanzamt, IHK, Berufsgenossenschaft, Handwerkskammer und Statistik weiter. Du erhältst den Gewerbeschein („Gewerbeanmeldung“) – kopieren, in die Betriebsmappe, Original zu Hause.

Ort, Datum

Unterschrift (nur bei eigener Abgabe nötig)

Gewerbe-Anmeldung nach § 14 GewO · vorausgefüllt

Vorausgefüllte Fassung für Verkostungs- und Verkaufsaufträge – Personalien und Adressen bleiben leer

Vorausgefüllt – Personalien selbst ergänzen
Gesetzt sind nur Angaben, die sich aus der Tätigkeit ergeben: Feld 18 (Tätigkeit), Feld 21 (Art des Betriebes), Feld 23 (Hauptniederlassung), Feld 25 (Neugründung), Feld 28–31 (keine Erlaubnis, kein Handwerk, kein Aufenthaltstitel) sowie Feld 22 (0 Beschäftigte).
Bitte prüfen: Feld 19 (Nebenerwerb) nur ankreuzen, wenn du hauptberuflich angestellt, in Ausbildung oder im Ruhestand bist. Feld 20 (Beginn) auf den tatsächlichen Tag setzen. Wenn du auch Alkohol gegen Geld ausschenkst: Feld 28 auf „ja“ ändern und die Gaststätten-Erlaubnis eintragen (Dokument 09).
Der eingedruckte Text ist ein Vorschlag: Kürze ihn handschriftlich (mit Datum und Kürzel) oder nutze die leere Fassung 02, wenn du ihn digital anpassen willst. Wenn du ausschließlich verkostest und keine Ware verkaufst, streiche den Handelssatz.

Name der entgegennehmenden Stelle

Bezirksamt von Berlin – Ordnungsamt, Fachbereich Gewerbe

Gemeindekennzahl der Gemeinde des Sitzes der Betriebsstätte

11 0 0 0 0 0 0 (Stadt Berlin)

Vordruck

GewA 1

Vorgangszeichen der Behörde (nicht ausfüllen)

Eingangsdatum / Stempel

Hinweis: Bitte die nachfolgenden Felder vollständig und gut lesbar ausfüllen und die zutreffenden Kästchen ankreuzen. Bei Personengesellschaften ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen sind in den Feldern 4 bis 11, 30 und 31 die Angaben zum gesetzlichen Vertreter einzutragen; für weitere gesetzliche Vertreter sind Beiblätter zu verwenden.

Die Anmeldung ist **gleichzeitig mit dem Beginn des Betriebs** vorzunehmen (§ 14 GewO). Sie ist keine Genehmigung: Erlaubnisse, Handwerkskarte, Bau- oder Sondernutzungsrecht müssen gesondert vorliegen.

Angaben zum Betriebsinhaber

1 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, ggf. im Stiftungsverzeichnis eingetragen – Name mit Rechtsform (bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

Einzelunternehmen ohne Registereintrag: Feld leer lassen.

2 Ort und Nummer des Eintrags im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis

z. B. Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 000000 B

3 Name des Geschäfts, wenn er vom eingetragenen Namen in Feld 1 abweicht (Geschäftsbezeichnung)

z. B. „Weinverkostung Nord“, „Tasting Studio Kreuzberg“ – ohne Rechtsformzusatz

Angaben zur Person

4 Name (Familienname)

5 Vornamen

7 Geburtsname (nur bei Abweichung)

6 Geschlecht (Angabe entsprechend der Eintragung in der Geburtsurkunde)

☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers ☐ ohne Angabe

8 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

9 Geburtsort und -land

10 Staatsangehörigkeit(en)

weitere Staatsangehörigkeit

11 Anschrift der Wohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

(Mobil-)Telefonnummer	E-Mail-Adresse	Internetadresse

Angaben zum Betrieb

12 Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter (Personengesellschaften) / Zahl der gesetzlichen Vertreter (juristische Personen)

14 Vertretungsberechtigte Person / Betriebsleiter – Name, Vornamen

13 Liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor?

☒ nein ☐ ja – Beteiligung der öffentlichen Hand liegt vor

14 Anschrift der vertretungsberechtigten Person / des Betriebsleiters (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

15 Betriebsstätte (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Diese Anschrift bestimmt das zuständige Ordnungsamt. Arbeitszimmer in der Wohnung ist zulässig.

(Mobil-)Telefonnummer der Betriebsstätte

E-Mail-Adresse

16 Hauptniederlassung (nur ausfüllen, wenn die Betriebsstätte lediglich Zweigniederlassung oder unselbständige Zweigstelle ist)

17 Frühere Betriebsstätte (nur bei Verlegung)

Angemeldete Tätigkeit

18 Angemeldete Tätigkeit – bitte genau angeben (bei mehreren Tätigkeiten den Schwerpunkt unterstreichen, ggf. Beiblatt verwenden)

Durchführung von Produktverkostungen und Produktpräsentationen im Auftrag von Herstellern, Händlern und Veranstaltern, einschließlich Aufbau und Betrieb von Verkostungsständen, Warenpräsentation, Kundenberatung, Verbraucherinformation zu Inhalts- und Allergenstoffen sowie Erstellung von Verkostungsprotokollen; Durchführung von Schulungen für Verkaufspersonal. Handel mit Wein, Spirituosen, Feinkost und alkoholfreien Getränken einschließlich Verkauf an Endkunden auf Veranstaltungen und Märkten sowie über das Internet. Kein Ausschank von Alkohol zum Verzehr an Ort und Stelle.

Formulierungen für Verkostung/Verkauf: siehe Seite 3, Abschnitt A

19 Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben?

☐ ja ☒ nein

20 Datum des Beginns der angemeldeten Tätigkeit (TT.MM.JJJJ)

22 Zahl der bei Geschäftsaufnahme tätigen Personen, ohne Inhaber

0

21 Art des angemeldeten Betriebes

☐ Industrie ☐ Handwerk ☐ Handel ☒ Sonstiges

23/24 Die Anmeldung wird erstattet für

☒ Hauptniederlassung ☐ Zweigniederlassung

☐ unselbständige Zweigstelle ☐ Reisegewerbe

25 Grund der Neuerrichtung / der Übernahme

☒ Neugründung ☐ Wiedereröffnung nach Verlegung ☐ Übernahme (Erbfolge, Kauf, Pacht)

☐ Übergang nach dem Umwandlungsgesetz ☐ Wechsel der Rechtsform ☐ Gesellschaftereintritt

26 Name des früheren Gewerbetreibenden oder früherer Firmenname

27 Bisheriger Unfallversicherungsträger

Bisherige Unternehmensnummer

Erlaubnisse, Handwerk, Aufenthaltstitel

28 Liegt für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis vor?
☒ nein ☐ ja – Angaben im Feld darunter

28 Erlaubnis: Ausstellungsdatum und erteilende Behörde

29 Nur Handwerksbetriebe der Anlage A der Handwerksordnung: Liegt eine Handwerkskarte vor?
☒ nein ☐ ja – Handwerkskarte liegt vor

29 Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer

30 Nur für Ausländer mit Aufenthaltstitelpflicht: Liegt ein Aufenthaltstitel vor?
☒ nein ☐ ja

30 Ausstellungsdatum und erteilende Behörde

31 Enthält der Aufenthaltstitel eine die Erwerbstätigkeit betreffende Auflage?
☒ nein ☐ ja

31 Angabe der Auflage und/oder Beschränkung

Hinweis der Behörde (Wortlaut des Vordrucks)
Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden.
Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte gemäß dem Planungs- und Baurecht.

32 Datum (TT.MM.JJJJ)

33 Unterschrift des Betriebsinhabers / gesetzlichen Vertreters

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben versichert. Die Anzeige ist ohne Unterschrift unwirksam.

Ausfüllhilfe A · Feld 18 – Tätigkeit richtig beschreiben

Feld 18 ist das Feld, an dem Anmeldungen am häufigsten zurückkommen. Schreibe **was** du **womit** **für wen** tust – nicht nur „Verkostung“. Wähle den Baustein, der zu dir passt, und ergänze Produkte und Ort.

Baustein 1 · Dienstleistung (typisch: Verkostungsaufträge)
Durchführung von Produktverkostungen und Produktpräsentationen im Auftrag von Herstellern, Händlern und Veranstaltern, einschließlich Aufbau und Betrieb von Verkostungsständen, Warenpräsentation, Kundenberatung, Verbraucherinformation zu Inhalts- und Allergenstoffen sowie Erstellung von Verkostungsprotokollen; Durchführung von Schulungen für Verkaufspersonal. Kein Verkauf von Alkohol zum Verzehr an Ort und Stelle.

Baustein 2 · Handel mit Lebensmitteln
Handel mit und Vertrieb von Wein, Spirituosen, Feinkost und alkoholfreien Getränken, einschließlich Verkauf an Endkunden auf Veranstaltungen, Märkten und über das Internet, Lagerhaltung und Transport der Ware.

Baustein 3 · Ausschank gegen Entgelt (nur mit Gaststättenrecht)
Ausschank von Wein und anderen alkoholischen Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle im Rahmen zeitlich begrenzter Veranstaltungen, Abgabe von zubereiteten Speisen und alkoholfreien Getränken.

Schwerpunkt unterstreichen, wenn du mehrere Bausteine kombinierst. Beispiel: Baustein 1 als Schwerpunkt, Baustein 2 ergänzend. Wenn du nur gegen Honorar verkostest und keine Ware verkaufst, nimm nur Baustein 1 – so bleibt die Anmeldung eindeutig.

Ausfüllhilfe B · Die übrigen Felder in Kurzform

Feld	Was eintragen	Typisch für Verkostung
1 / 2	Nur bei Handelsregistereintrag; sonst leer	leer
3	Geschäftsbezeichnung, falls du einen Namen führst	z. B. „Tasting Berlin“
4–9	Exakt wie im Personalausweis	–
10	Staatsangehörigkeit	deutsch / weitere
11	Wohnanschrift und Kontakt	für Rückfragen der Behörde
12–14	Nur Gesellschaften, öffentliche Hand, Betriebsleiter	leer bzw. nein
15	Anschrift der Betriebsstätte = Sitz des Gewerbes	Wohnung oder Lager möglich
16 / 17	Nur Zweigstelle oder Verlegung	leer
18	Tätigkeit nach Baustein 1–3	Baustein 1 (+2)
19	Nebenerwerb ja, wenn du angestellt/Student/Rentner bist	ehrlich ankreuzen
20	Tag des tatsächlichen Beginns	nicht in die Vergangenheit
21	Art des Betriebes	Sonstiges, bei Warenverkauf Handel
22	Personenzahl ohne Inhaber	0 bzw. „keine“
23/24	Hauptniederlassung (Regelfall)	Hauptniederlassung
25	Neugründung	Neugründung
26–27	Nur bei Übernahme oder Umzug	leer
28	Erlaubnis: nur bei Gaststättenerlaubnis, Makler, Bewachung …	nur bei Ausschank gegen Geld
29	Handwerkskarte	nein
30/31	Aufenthaltstitel und Auflagen	nur Nicht-EU
32/33	Datum und Unterschrift	Original unterschreiben

Ausfüllhilfe C · Unterlagen und Abgabe

Weg	Kosten	Ablauf
Online (eMeldung)	15,00 €	gewerbemeldung.berlin.de / service.berlin.de › BundID-Konto › Angaben wie GewA 1 › Zahlung nur per Kreditkarte › Bestätigung ins BundID-Postfach

Weg	Kosten	Ablauf
Persönlich / Post	26,00 €	Termin beim Ordnungsamt des Bezirks, Ausweis mitbringen, Gebühr per Karte; Vordruck GewA 1 ausfüllen oder vor Ort ausfüllen
Juristische Person	31,00 € (+13 € je weiterem Vertreter)	Handelsregisterauszug und Beiblätter für alle Vertretungsberechtigten

Nach der Anmeldung: Das Ordnungsamt leitet die Daten an Finanzamt, IHK, Berufsgenossenschaft, Handwerkskammer und Statistik weiter. Du erhältst den Gewerbeschein („Gewerbeanmeldung“) – kopieren, in die Betriebsmappe, Original zu Hause.

Ort, Datum

Unterschrift (nur bei eigener Abgabe nötig)

Meldung nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Registrierung als Lebensmittelunternehmer – Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirks

An: Bezirksamt von Berlin – Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Anschrift des für die Betriebsstätte zuständigen Bezirksamts eintragen

Bezirk

Eingangsvermerk der Behörde

Postanschrift / Straße, Hausnummer, PLZ, Ort der Behörde

Lebensmittelunternehmer haben nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 der zuständigen Behörde die ihrer Kontrolle unterstehenden Betriebe **zu melden** . Lebensmittelunternehmen sind alle Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausführen – auch ohne Gewinnerzielungsabsicht (Art. 3 Nr. 2 VO (EG) 178/2002).

Besteht ein Lebensmittelunternehmen aus mehreren Betriebsstätten, hat die Meldung **für jeden Betrieb gesondert** zu erfolgen. Bei Änderung der Daten ist unverzüglich eine Änderungsmeldung zu senden.

Art der Meldung

☐ Anmeldung ☐ Änderung ☐ Abmeldung

Zeitweise Meldung

☐ keine zeitweise Meldung ☐ zeitweise Meldung (Messe, Markt, Event) – Zeitraum unten

Zeitraum und Anlass der zeitweisen Meldung (von – bis, Veranstaltung)

Bezeichnung und Adresse der Betriebsstätte

Soweit abweichend von den Kontaktdaten des Unternehmers. Bei Tätigkeit von wechselnden Orten: die Betriebsstätte eintragen, von der aus die Tätigkeit organisiert wird (Lager, Büro, Wohnung).

Name der Betriebsstätte

Straße und Hausnummer

Halle / Stand / Einheit

Postleitzahl

Ort

Ortsteil / Zusatz

Kontaktdaten des Lebensmittelunternehmers

Firmierung / Name (wie in der Gewerbeanmeldung)

Geschäftsführung / Inhaber (Vorname, Name)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon

E-Mail

Fax (falls vorhanden)

Gewerbeanmeldung vom / Aktenzeichen

Steuernummer / USt-IdNr.

Betriebsart / Tätigkeit

Zutreffendes ankreuzen – Mehrfachnennung möglich. Für Verkostungs- und Verkaufstätigkeiten sind in der Regel „Einzelhändler“ und „Dienstleistungsbetrieb“ bzw. „Sonstige(s)“ zutreffend.

Betriebsart

- ☐ Erzeuger (Urproduktion)
- ☐ Hersteller / Abpacker
- ☐ Hersteller, im Wesentlichen Einzelhandel
- ☐ Dienstleistungsbetrieb
- ☐ Einzelhändler
- ☐ Großhändler / Vertrieb
- ☐ Gaststättenbetrieb / Ausschank
- ☐ Sonstige(s) – siehe Feld darunter

Sonstige Tätigkeit / nähere Beschreibung

Angaben zum Produktsortiment (z. B. Wein, Schaumwein, Spirituosen, Feinkost, alkoholfreie Getränke, Gläser/Geschenkpackungen)

Werden Lebensmittel tierischen Ursprungs (Fleisch, Milch, Fisch, Eiprodukte) behandelt oder abgegeben? Wenn ja: welche?

Tätigkeiten im Wege der Fernkommunikation (Onlinehandel, Telefonvertrieb)?

- ☐ Nein
- ☐ Ja – Angaben im Feld darunter

Fernkommunikation: Art, Internetadresse, Versandweg (z. B. Shop, Kühlversand)

Wird Alkohol an Endverbraucher abgegeben?

- ☐ nein
- ☐ ja, unentgeltliche Kostproben
- ☐ ja, Ausschank gegen Entgelt – Gestattung/Erlaubnis siehe Dokument 09

Werden Lebensmittel gelagert?

- ☐ nein
- ☐ ja, eigener Lagerraum
- ☐ ja, Kühlraum / Kühlzelle

Unterschrift

Ich bestätige die Angaben der Meldung mit meiner Unterschrift.

Ort, Datum

Unterschrift des Lebensmittelunternehmers

Hinweise zur Meldung

A · Zuständige Behörde

Zuständig ist die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirksamts, in dessen Bezirk die Betriebsstätte liegt. Berlin hat zwölf Bezirke; ein zentrales Lebensmittelamt gibt es nicht. Die Anschriften und Kontaktdaten stehen auf service.berlin.de und auf den Bezirksseiten.

Bezirk	zuständig, wenn die Betriebsstätte liegt in
Mitte	Mitte, Moabit, Wedding, Tiergarten
Friedrichshain-Kreuzberg	Friedrichshain, Kreuzberg
Pankow	Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee, Buch
Charlottenburg-Wilmersdorf	Charlottenburg, Wilmersdorf, Grunewald
Spandau	Spandau, Haselhorst, Kladow
Steglitz-Zehlendorf	Steglitz, Zehlendorf, Lichterfelde, Wannsee
Tempelhof-Schöneberg	Tempelhof, Schöneberg, Mariendorf, Lichtenrade
Neukölln	Neukölln, Britz, Rudow, Gropiusstadt
Treptow-Köpenick	Treptow, Köpenick, Adlershof, Grünau
Marzahn-Hellersdorf	Marzahn, Hellersdorf, Kaulsdorf
Lichtenberg	Lichtenberg, Friedrichsfelde, Hohenschönhausen
Reinickendorf	Reinickendorf, Tegel, Hermsdorf, Frohnau

B · Was die Meldung ist – und was nicht

- Die Meldung ist eine **Registrierung** , keine Genehmigung. Sie ist kostenlos und wird nicht „bescheinigt“; auf Wunsch bestätigt die Behörde den Eingang.
- Die Meldung ersetzt **keine** andere vorgeschriebene Anzeige, Erlaubnis oder Zulassung – insbesondere nicht die Gaststättenerlaubnis oder die Sondernutzungserlaubnis.
- Die Meldung muss **vor Aufnahme der Tätigkeit** erfolgen. Wird ein Betrieb ohne Meldung betrieben, ist das eine Ordnungswidrigkeit.
- Änderungen (Anschrift, Inhaber, Tätigkeit, Aufgabe) sind **unverzüglich** zu melden; die Abmeldung ist kostenlos.
- Wer zusätzlich Bedarfsgegenstände im Sinne der Bedarfsgegenständeverordnung herstellt oder behandelt (z. B. eigene Verpackungen, Gläser mit Lebensmittelkontakt), zeigt das nach § 2a Bedarfsgegenständeverordnung bei derselben Behörde an.

C · In Berlin üblich: Gewerbeanmeldung allein reicht oft nicht

In mehreren Bundesländern gilt die Gewerbeanmeldung zugleich als Meldung nach Art. 6, weil die Gewerbedaten an die Lebensmittelaufsicht weitergeleitet werden. In Berlin ist das nicht zuverlässig: Die Lebensmittelaufsicht sitzt bei den Bezirksämtern, die Gewerbedaten laufen beim Ordnungsamt auf. **Sende die Meldung deshalb zusätzlich** – per E-Mail (Scan) oder Post, und hefte die Sendebestätigung in die Betriebsmappe.

D · Unterlagen, die du beilegen kannst

Unterlage	liegt bei	Datum
Kopie der Gewerbeanmeldung	☐	
Kopie der IfSG-Bescheinigung (§ 43)	☐	
Hygienekonzept (Dokument 05), Kurzfassung	☐	
Lageplan / Grundriss der Betriebsstätte (bei Lager oder Ausschank)	☐	
Produktliste / Lieferantenliste	☐	
Nachweis Hygieneschulung	☐	

E · Nach der Meldung

1. Eingangsbestätigung oder eigenen Sendebericht ablegen (Datum, Uhrzeit, Empfänger).
2. Betrieb in die Liste der zuständigen Aufsicht aufnehmen (kommt mit der ersten Kontrolle).

3. Bei Kontrollen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Hygienekonzept, Aufzeichnungen, IfSG-Bescheinigungen.

Mustertext für die E-Mail

Betreff: Meldung eines Lebensmittelunternehmens nach Art. 6 VO (EG) 852/2004 – [Name], [Anschrift]
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit melde ich mein Lebensmittelunternehmen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 an. Die ausgefüllte Meldung und die Nachweise sind als PDF beigefügt. Um eine kurze Eingangsbestätigung bitte ich. Mit freundlichen Grüßen, [Name]

Ort, Datum

Unterschrift

Meldung nach Art. 6 VO (EG) 852/2004 · vorausgefüllt

Vorausgefüllte Fassung für Verkostungs- und Verkaufsaufträge – Adressen und Personalien bleiben leer

Vorausgefüllt – Personalien selbst ergänzen
Gesetzt sind: Art der Meldung (Anmeldung), keine zeitweise Meldung, Betriebsart (Dienstleistungsbetrieb und Einzelhändler), Produktsortiment und der Hinweis, dass kein Fernabsatz erfolgt. Ohne Fernabsatz bleibt das Feld zur Fernkommunikation auf „Nein“. Bitte prüfen und anpassen: Bezirk und Anschrift der Behörde, Betriebsstätte, Kontaktdaten, Alkoholabgabe (angekreuzt sind unentgeltliche Kostproben – bei Ausschank gegen Geld das dritte Kästchen wählen) und die Lagerangabe. Die eingedruckten Texte kannst du handschriftlich kürzen (Datum und Kürzel) oder die leere Fassung 03 digital ausfüllen.

An: Bezirksamt von Berlin – Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Anschrift des für die Betriebsstätte zuständigen Bezirksamts eintragen

Bezirk

Eingangsvermerk der Behörde

Postanschrift / Straße, Hausnummer, PLZ, Ort der Behörde

Lebensmittelunternehmer haben nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 der zuständigen Behörde die ihrer Kontrolle unterstehenden Betriebe **zu melden** . Lebensmittelunternehmen sind alle Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausführen – auch ohne Gewinnerzielungsabsicht (Art. 3 Nr. 2 VO (EG) 178/2002).

Besteht ein Lebensmittelunternehmen aus mehreren Betriebsstätten, hat die Meldung **für jeden Betrieb gesondert** zu erfolgen. Bei Änderung der Daten ist unverzüglich eine Änderungsmeldung zu senden.

Art der Meldung
- [x] Anmeldung
- [ ] Änderung
- [ ] Abmeldung

Zeitweise Meldung
- [x] keine zeitweise Meldung
- [ ] zeitweise Meldung (Messe, Markt, Event) – Zeitraum unten

Zeitraum und Anlass der zeitweisen Meldung (von – bis, Veranstaltung)

Bezeichnung und Adresse der Betriebsstätte

Soweit abweichend von den Kontaktdaten des Unternehmers. Bei Tätigkeit von wechselnden Orten: die Betriebsstätte eintragen, von der aus die Tätigkeit organisiert wird (Lager, Büro, Wohnung).

Name der Betriebsstätte

Straße und Hausnummer

Halle / Stand / Einheit

Postleitzahl

Ort

Ortsteil / Zusatz

Kontaktdaten des Lebensmittelunternehmers

Firmierung / Name (wie in der Gewerbeanmeldung)

Geschäftsführung / Inhaber (Vorname, Name)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon

E-Mail

Fax (falls vorhanden)

Gewerbeanmeldung vom / Aktenzeichen

Steuernummer / USt-IdNr.

Betriebsart / Tätigkeit

Zutreffendes ankreuzen – Mehrfachnennung möglich. Für Verkostungs- und Verkaufstätigkeiten sind in der Regel „Einzelhändler“ und „Dienstleistungsbetrieb“ bzw. „Sonstige(s)“ zutreffend.

Betriebsart

- [ ] Erzeuger (Urproduktion)
- [ ] Hersteller / Abpacker
- [ ] Hersteller, im Wesentlichen Einzelhandel
- [x] Dienstleistungsbetrieb
- [x] Einzelhändler
- [ ] Großhändler / Vertrieb
- [ ] Gaststättenbetrieb / Ausschank
- [ ] Sonstige(s) – siehe Feld darunter

Sonstige Tätigkeit / nähere Beschreibung

Durchführung von Produktverkostungen und Produktpräsentationen im Auftrag von Herstellern, Händlern und Veranstaltern; Betrieb von Verkostungsständen; Kundenberatung; Verkauf verpackter Ware.

Angaben zum Produktsortiment (z. B. Wein, Schaumwein, Spirituosen, Feinkost, alkoholfreie Getränke, Gläser/Geschenkpackungen)

Wein, Schaumwein, Spirituosen, alkoholfreie Getränke, Feinkost und Geschenkpackungen. Verkostung durch geschultes Personal im Auftrag von Herstellern und Händlern; Abgabe von Proben in Gläsern.

Werden Lebensmittel tierischen Ursprungs (Fleisch, Milch, Fisch, Eiprodukte) behandelt oder abgegeben? Wenn ja: welche?

Tätigkeiten im Wege der Fernkommunikation (Onlinehandel, Telefonvertrieb)?

- [x] Nein
- [ ] Ja – Angaben im Feld darunter

Fernkommunikation: Art, Internetadresse, Versandweg (z. B. Shop, Kühlversand)

Wird Alkohol an Endverbraucher abgegeben?

- [ ] nein
- [x] ja, unentgeltliche Kostproben
- [ ] ja, Ausschank gegen Entgelt – Gestattung/Erlaubnis siehe Dokument 09

Werden Lebensmittel gelagert?

- [ ] nein
- [x] ja, eigener Lagerraum
- [ ] ja, Kühlraum / Kühlzelle

Unterschrift

Ich bestätige die Angaben der Meldung mit meiner Unterschrift.

Ort, Datum

Unterschrift des Lebensmittelunternehmers

Hinweise zur Meldung

A · Zuständige Behörde

Zuständig ist die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirksamts, in dessen Bezirk die Betriebsstätte liegt. Berlin hat zwölf Bezirke; ein zentrales Lebensmittelamt gibt es nicht. Die Anschriften und Kontaktdaten stehen auf service.berlin.de und auf den Bezirksseiten.

Bezirk	zuständig, wenn die Betriebsstätte liegt in
Mitte	Mitte, Moabit, Wedding, Tiergarten
Friedrichshain-Kreuzberg	Friedrichshain, Kreuzberg
Pankow	Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee, Buch
Charlottenburg-Wilmersdorf	Charlottenburg, Wilmersdorf, Grunewald
Spandau	Spandau, Haselhorst, Kladow
Steglitz-Zehlendorf	Steglitz, Zehlendorf, Lichterfelde, Wannsee
Tempelhof-Schöneberg	Tempelhof, Schöneberg, Mariendorf, Lichtenrade
Neukölln	Neukölln, Britz, Rudow, Gropiusstadt
Treptow-Köpenick	Treptow, Köpenick, Adlershof, Grünau
Marzahn-Hellersdorf	Marzahn, Hellersdorf, Kaulsdorf
Lichtenberg	Lichtenberg, Friedrichsfelde, Hohenschönhausen
Reinickendorf	Reinickendorf, Tegel, Hermsdorf, Frohnau

B · Was die Meldung ist – und was nicht

- Die Meldung ist eine **Registrierung** , keine Genehmigung. Sie ist kostenlos und wird nicht „bescheinigt“; auf Wunsch bestätigt die Behörde den Eingang.
- Die Meldung ersetzt **keine** andere vorgeschriebene Anzeige, Erlaubnis oder Zulassung – insbesondere nicht die Gaststättenerlaubnis oder die Sondernutzungserlaubnis.
- Die Meldung muss **vor Aufnahme der Tätigkeit** erfolgen. Wird ein Betrieb ohne Meldung betrieben, ist das eine Ordnungswidrigkeit.
- Änderungen (Anschrift, Inhaber, Tätigkeit, Aufgabe) sind **unverzüglich** zu melden; die Abmeldung ist kostenlos.
- Wer zusätzlich Bedarfsgegenstände im Sinne der Bedarfsgegenständeverordnung herstellt oder behandelt (z. B. eigene Verpackungen, Gläser mit Lebensmittelkontakt), zeigt das nach § 2a Bedarfsgegenständeverordnung bei derselben Behörde an.

C · In Berlin üblich: Gewerbeanmeldung allein reicht oft nicht

In mehreren Bundesländern gilt die Gewerbeanmeldung zugleich als Meldung nach Art. 6, weil die Gewerbedaten an die Lebensmittelaufsicht weitergeleitet werden. In Berlin ist das nicht zuverlässig: Die Lebensmittelaufsicht sitzt bei den Bezirksämtern, die Gewerbedaten laufen beim Ordnungsamt auf. **Sende die Meldung deshalb zusätzlich** – per E-Mail (Scan) oder Post, und hefte die Sendebestätigung in die Betriebsmappe.

D · Unterlagen, die du beilegen kannst

Unterlage	liegt bei	Datum
Kopie der Gewerbeanmeldung	☐	
Kopie der IfSG-Bescheinigung (§ 43)	☐	
Hygienekonzept (Dokument 05), Kurzfassung	☐	
Lageplan / Grundriss der Betriebsstätte (bei Lager oder Ausschank)	☐	
Produktliste / Lieferantenliste	☐	
Nachweis Hygieneschulung	☐	

E · Nach der Meldung

1. Eingangsbestätigung oder eigenen Sendebericht ablegen (Datum, Uhrzeit, Empfänger).
2. Betrieb in die Liste der zuständigen Aufsicht aufnehmen (kommt mit der ersten Kontrolle).

3. Bei Kontrollen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Hygienekonzept, Aufzeichnungen, IfSG-Bescheinigungen.

Mustertext für die E-Mail

Betreff: Meldung eines Lebensmittelunternehmens nach Art. 6 VO (EG) 852/2004 – [Name], [Anschrift]
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit melde ich mein Lebensmittelunternehmen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 an. Die ausgefüllte Meldung und die Nachweise sind als PDF beigefügt. Um eine kurze Eingangsbestätigung bitte ich. Mit freundlichen Grüßen, [Name]

Ort, Datum

Unterschrift

Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz

Erstbelehrung beim Gesundheitsamt vorbereiten · Erklärung in Textform · Folgebelehrung des Arbeitgebers dokumentieren

Das Wichtigste in drei Sätzen
Wer gewerbsmäßig mit bestimmten Lebensmitteln umgeht, in Gaststättenküchen arbeitet oder offene Getränke ausgibt, braucht vor der ersten Tätigkeit eine Bescheinigung des Gesundheitsamts nach § 43 Abs. 1 IfSG.
Die Bescheinigung darf bei Aufnahme der Tätigkeit nicht älter als drei Monate sein – danach gilt sie lebenslang.
Der Arbeitgeber (auch: du selbst als Einzelunternehmer mit Personal) belehrt nach Aufnahme der Tätigkeit und danach alle zwei Jahre und dokumentiert die Teilnahme (§ 43 Abs. 4 IfSG).

Teil A · Termin beim Gesundheitsamt vorbereiten

Das Formular ist kein amtlicher Antrag, sondern dein Termin- und Unterlagenblatt: Es enthält alles, was das Gesundheitsamt am Telefon oder im Online-Termin von dir wissen will.

Zuständiges Gesundheitsamt (Bezirk) | Wunschtermin / Terminbestätigung | Aktenzeichen / Buchungsnummer

Name, Vornamen (wie im Ausweis) | Geburtsdatum, -ort

Anschrift (Straße, Hausnummer) | PLZ | Ort

Telefon | E-Mail | Staatsangehörigkeit

Ausgeübte / geplante Tätigkeit (z. B. Verkostung von Wein, Ausschank, Verkauf offener Ware, Arbeit in der Küche)

Arbeitgeber / Auftraggeber (Name, Anschrift) | Beginn der Tätigkeit

Zum Termin mitbringen

- ☐ Personalausweis / Pass
- ☐ Meldebescheinigung
- ☐ Arbeitgeberbescheinigung
- ☐ Vordruck des Gesundheitsamts
- ☐ Gebühr (EC-Karte)

Gebühr in Berlin: rund 30 € bei Gruppenbelehrung (ab ca. 10 Personen), rund 49 € bei Einzelbelehrung; Zahlung meist nur mit EC-Karte. Termine vergibt das Gesundheitsamt des Bezirks – meist online oder telefonisch, teils mit Wartezeit. Wer die Bescheinigung schon hat: keine neue Belehrung nötig, solange sie gültig ist.

Teil B · Erklärung nach der Belehrung (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 IfSG)

Nach der Belehrung erklärst du in Textform, dass dir keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bekannt sind. Dieses Blatt kannst du unterschrieben zum Termin mitnehmen, wenn das Gesundheitsamt keine eigene Erklärung aushändigt.

Ich wurde über die Tätigkeitsverbote nach § 42 Abs. 1 IfSG und über meine Verpflichtungen nach § 43 Abs. 2, 4 und 5 IfSG mündlich und schriftlich belehrt. Mir sind keine Tatsachen bekannt, die ein Tätigkeitsverbot nach § 42 Abs. 1 IfSG begründen. Ich verpflichte mich, das Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn bei mir Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot auftreten.

Ort, Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift

Teil C · Merkblatt: Tätigkeitsverbote nach § 42 IfSG

Die folgenden Personen dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in § 42 Abs. 2 IfSG genannten Lebensmittel, wenn sie dabei mit diesen in Berührung kommen – und nicht in Küchen von Gaststätten und Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung:

1. Personen, die an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen verdächtig sind.
2. Personen, die an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, dass die Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können.
3. Personen, die die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli oder Choleravibrionen ausscheiden.

Betroffene Lebensmittel nach § 42 Abs. 2 IfSG: Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus; Milch und Milcherzeugnisse; Fische, Krebse, Weichtiere und Erzeugnisse daraus; Eiprodukte; Säuglings- und Kleinkindernahrung; Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse; Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung oder Auflage; Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, emulgierte Soßen, Nahrungshefen; Sprossen und Keimlinge zum Rohverzehr.

> *Für reine Weinverkostung und Ausschank steht das Thema Infektionsschutz nicht im Vordergrund – die Bescheinigung wird von den Behörden aber im gastronomischen Umfeld regelmäßig verlangt, insbesondere wenn Gläser, offene Ware oder Speisen im Spiel sind. Wer ausschließlich original verschlossene, abgepackte Flaschen abgibt und keine Gläser verwendet, sollte die Notwendigkeit mit dem Gesundheitsamt kurz abstimmen und das Ergebnis notieren.*

Teil D · Folgebelehrung des Arbeitgebers (§ 43 Abs. 4 IfSG)

Diese Belehrung erfolgt durch dich als Unternehmer bzw. Arbeitgeber: **nach Aufnahme der Tätigkeit und danach alle zwei Jahre** . Die Teilnahme ist zu dokumentieren. Belehrungsthemen: Tätigkeitsverbote nach § 42, Verhalten bei Krankheit, Meldepflicht an das Gesundheitsamt, Hygieneregeln, Händewaschen, Wundabdeckung, Arbeitskleidung.

Name, Vorname	Tätigkeit	Erstbelehrung am (Bescheinigung)	Folgebelehrung am	Unterschrift

Ort, Datum der Belehrung

Belehrt durch (Name, Funktion)

Unterschrift Belehrender

> *Aufbewahrung: Die Bescheinigung nach § 43 Abs. 1 IfSG und die Dokumentation der letzten Folgebelehrung sind an der Arbeitsstätte verfügbar zu halten und bei Kontrollen vorzulegen. Kopie in die Betriebsmappe, Original beim Inhaber.*

Hygienekonzept nach Art. 5 VO (EG) Nr. 852/2004

Gefahrenanalyse, Kontrollpunkte, Reinigung, Schulung und Rückverfolgbarkeit – für Verkostung, Verkauf und Ausschank

Dieses Konzept ist die Kurzform eines HACCP-Konzepts für Kleinbetriebe: Es beschreibt, **welche Gefahren** bei deiner Tätigkeit entstehen können, **wie du sie beherrschst** , **wer kontrolliert** und **wo das dokumentiert wird** . Zutreffendes ankreuzen, nicht Zutreffendes streichen; Ergänzungen handschriftlich mit Datum und Kürzel.

1 · Betrieb und Verantwortliche

Betrieb / Firmierung

Anschrift der Betriebsstätte

Gewerbeanmeldung vom

LMU-Meldung vom

IfSG-Bescheinigung vom

Funktion	Name	erreichbar unter	Aufgaben
Lebensmittelunternehmer / Inhaber			Gesamtverantwortung, Freigaben, Behördenkontakt
Stellvertretung			Vertretung bei Abwesenheit
Hygienebeauftragte Person			Kontrollen, Aufzeichnungen, Schulung
Externe Unterstützung			Reinigung, Kühlung, Transport

2 · Tätigkeiten und Produkte

Zutreffende Tätigkeiten

- ☐ Verkostung durch uns / Proben an Gäste
- ☐ Verkauf verpackter Ware
- ☐ Verkauf offener Ware (Anschnitt, Abfüllung)
- ☐ Ausschank in Gläser
- ☐ Zubereitung von Speisen
- ☐ Ausgabe alkoholfreier Getränke
- ☐ Transport und Lagerung
- ☐ Onlinehandel / Versand

Produkte (Wein, Schaumwein, Spirituosen, Feinkost, Säfte …)

offen / original verschlossen / beides

Lebensmittel tierischen Ursprungs im Angebot

- ☐ nein
- ☐ Käse / Milch
- ☐ Fleisch / Wurst
- ☐ Fisch
- ☐ Eiprodukte

Alkoholabgabe

- ☐ kein Alkohol
- ☐ Wein / Sekt (ab 16 Jahren)
- ☐ Spirituosen (ab 18 Jahren)

Orte der Tätigkeit

- ☐ im Betrieb / Ladenlokal
- ☐ beim Kunden / Veranstalter
- ☐ Messe / Markt / öffentliche Fläche
- ☐ Außengastronomie
- ☐ Online / Versand

Personal

- ☐ kein Personal
- ☐ eigenes Personal
- ☐ Aushilfen / Minijob
- ☐ Fremdpersonal über Agentur

3 · Gefahrenanalyse

Je Prozessschritt: Welche Gefahr kann eintreten (biologisch, chemisch, physikalisch), wie wird sie verhindert, wer kontrolliert, wo steht es.

Prozessschritt	mögliche Gefahr	Vorbeugende Maßnahme	Kontrolle / Grenzwert	Nachweis
Wareneingang	Verderb, Temperaturbruch, beschädigte Verpackung, falsche Kennzeichnung	Lieferant geprüft, Temperatur messen, MHD/Charge prüfen, Rückweisung bei Abweichung	Wein 10–14 °C, Weißwein/Schaumwein 6–12 °C, TK ≤ –18 °C, Kühlware ≤ 7 °C; Verpackung unbeschädigt	Protokoll 06
Lagerung	Temperaturschwankung, Licht, Kreuzkontamination, Schädlingsbefall	Trocken, kühl, dunkel, stehend; getrennt von Reinigungsmitteln; Regale, verschließbar	Lagerraum ≤ 20 °C, Weisswein 8–12 °C, Schaumwein 6–8 °C; keine Schädlinge	Protokoll 06
Transport	Kälteverlust, Glasbruch, Sonneneinstrahlung, Erschütterung	Thermobox, Kühlakkus, Polsterung, Fahrzeug sauber, zeitnaher Aufbau	Kühlkette geschlossen; Ankunftstemperatur messen	Lieferschein, Protokoll 06
Aufbau Stand	verschmutzte Fläche, fehlende Handwaschmöglichkeit, Insekten	Fläche reinigen und desinfizieren, Tischdecke, Spuckschutz, Abfallbehälter, Handdesinfektion	Sichtprüfung vor Aufbau; Hände waschbar oder Desinfektion	Checkliste 07
Verkostung / Ausschank	Verunreinigung der Gläser, Speichel-/Hautkontakt, offene Flaschen, Warmwerden	Frische Gläser je Gast, keine Rückgabe von Gläsern, Flaschen nach Entnahme verschließen, kühlen	Gläser sauber und trocken; Wein nicht über 20 °C; offene Flasche max. 1 Tag	Protokoll 07
Allergene / Kennzeichnung	nicht deklarierte Sulfite, Milch-/Eiproteine, Gluten in Snacks	Produktdatenblätter, Allergenliste am Stand, Personal geschult	Hinweis „enthält Sulfite“ bei SO2 > 10 mg/l; Allergene je Produkt	Produktliste
Alkohol / Jugendschutz	Abgabe an Minderjährige, übermäßiger Konsum	Altersprüfung bei Zweifel, Ausweiskontrolle, Schulung, Aushang, kein „Flatrate“-Ausschank	Wein/Sekt ab 16, Spirituosen ab 18; sichtbare Ausweise	Protokoll 07
Glasbruch / Fremdkörper	Scherben in Ware oder Gläsern, Verletzungen	Sicherheitsglas, Kunststoff im Außenbereich, Bruch sofort aufnehmen, betroffene Ware verwerfen	Sichtprüfung; Bruch dokumentieren	Protokoll 08
Reinigung / Schädlinge	Keimbildung, Rückstände von Reinigungsmitteln	Reinigungsplan, Dosierung nach Herstellerangabe, Nachspülen, Schädlingsmonitoring	Desinfektionsmittel mit VAH-Liste; Dosierung und Einwirkzeit	Protokoll 06
Personal	Krankheit, mangelnde Hygiene, fehlende Belehrung	IfSG-Belehrung, Hygieneschulung, Händehygiene, saubere Kleidung, Wundpflaster	Bescheinigung max. 3 Monate alt bei Start; Schulung dokumentiert	Dokument 04

4 · Kritische Kontrollpunkte (CCP) und Grenzwerte

CCP	Gefahr	Grenzwert	Überwachung	Korrektur bei Abweichung
Kühlkette Ware / offene Getränke	Mikrobielles Wachstum	Kühlware ≤ 7 °C, TK ≤ –18 °C, Weißwein/Schaumwein 6–12 °C, Rotwein 14–18 °C	Messung bei Ankunft, 1x pro Einsatz, Thermometer	Sofort kühlen, Ware prüfen, bei Fleisch/Fisch über 4 h verwerfen, Abweichung protokollieren
Hygiene am Stand	Kreuzkontamination	saubere Flächen, frische Gläser, Handdesinfektion	Sichtprüfung vor Beginn und stündlich	Reinigen, Gläser tauschen, Protokoll
Allergeninformation	Gesundheitsgefahr bei Allergie	alle Allergene und Sulfite ausgewiesen	Abgleich Produktliste vor Einsatz	Produkt nicht ausgeben, Information nachholen
Jugendschutz	Abgabe an Minderjährige	Wein/Sekt ab 16, Spirituosen ab 18	Ausweiskontrolle bei Zweifel	Abgabe verweigern, Vorfall dokumentieren
Glasbruch	Fremdkörper / Verletzung	keine Scherben in Ware	Sichtprüfung, Sicherheitsglas	Ware verwerfen, Fläche reinigen, Protokoll

5 · Reinigungs- und Desinfektionsplan

Was	Mittel / Verfahren	Dosierung, Einwirkzeit	Wie oft	Wer
Arbeitsflächen, Theke			vor und nach jedem Einsatz	
Gläser			je Gast frisch; Spülmaschine 60 °C+	
Flaschenöffner, Ausgießer, Karaffen			täglich	
Hände			vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach Toilette	
Kühlschrank / Thermobox			wöchentlich	
Fußboden, Abfallbereich			täglich	
Fahrzeug / Transportkisten			nach jedem Transport	
Toiletten (falls Gäste)			täglich / nach Bedarf	

> *Desinfektionsmittel nur mit Kennzeichnung nach VAH-Liste oder mit nachgewiesener Wirksamkeit verwenden, Dosierung und Einwirkzeit nach Herstellerangabe – zu hoch dosiert ist gesundheitsschädlich, zu niedrig dosiert unwirksam. Nach Desinfektion von Flächen mit Lebensmittelkontakt mit Trinkwasser nachspülen.*

6 · Schulung und Belehrung

- IfSG-Erstbelehrung vor Tätigkeitsbeginn, Bescheinigung max. 3 Monate alt (Dokument 04).
- Hygieneschulung nach LMHV: einmal jährlich, Inhalt: Hygiene, HACCP, Allergene, Reinigung, Personalhygiene – Teilnahme dokumentieren.
- Folgebelehrung alle zwei Jahre durch den Arbeitgeber (§ 43 Abs. 4 IfSG).
- Unterweisung zu Jugendschutz, Glasbruch, Erste Hilfe und Notfallplan bei Saisonbeginn.

Name	Schulung / Belehrung	Datum	Unterschrift

7 · Rückverfolgbarkeit und Rückruf

Für jede Charge muss in Sekunden klar sein: von wem, wann erhalten, an wen abgegeben. Lieferscheine und Rechnungen sammeln (8 Jahre), Chargen im Verkostungsprotokoll notieren.

Lieferanten (Name, Ort, Kontakt) – oder Verweis auf Lieferantenliste

Rückruf: wer entscheidet, wer informiert Kunden

Produkt	Lieferant	Charge / MHD	erhalten am	an Kunden abgegeben am

Ablauf im Rückruf- oder Krisenfall

1. Ware sperren, Kennzeichnung „nicht ausgeben“, Bestand erfassen.
2. Betroffene Chargen und Kunden aus Aufzeichnungen ermitteln.
3. Kunden und Veranstalter informieren (E-Mail, Telefon, Aushang).
4. Bei Gesundheitsgefahr: Lebensmittelaufsicht des Bezirks unverzüglich informieren, Sachverhalt schriftlich schildern.
5. Maßnahmen, Zeitpunkt und Ergebnis im Abweichungsprotokoll (Dokument 08) festhalten.

> *Gesundheitsgefahr heißt: ein Produkt kann krank machen oder ist nicht verkehrsfähig. Dann nicht erst „intern klären“, sondern sofort die Aufsicht anrufen und parallel sperren. Alles, was du danach tust, gehört dokumentiert.*

8 · Verifizierung und Selbstprüfung

Prüfung	Wie oft	Ergebnis / Bemerkung	Datum, Kürzel
Thermometer-Kalibrierung (Eiswasser-Test bei 0 °C)	jährlich		
Sichtprüfung Lager und Stand	je Einsatz		
Aufzeichnungen vollständig?	monatlich		
Schulungen aktuell?	jährlich		
Lieferantenliste aktuell?	jährlich		

9 · Freigabe und Änderungen

Ich bestätige, dass dieses Hygienekonzept den tatsächlichen Ablauf meines Betriebs beschreibt, dass ich die Verantwortlichen benannt und die Mitarbeitenden belehrt habe. Änderungen werden fortgeschrieben.

Ort, Datum _____ Name _____ Unterschrift _____

Version	Datum	geändert von	Änderung
1.0			Erstellung

Hygienekonzept · vorausgefüllt

Grundfassung für Verkostung, Verkauf und Ausschank – Betriebsangaben, Personal und Reinigungsplan selbst ergänzen

Vorausgefüllt – Personalien selbst ergänzen
Vorausgewählt sind die typischen Tätigkeiten einer Verkostungskraft (Verkostung, Verkauf verpackter Ware, Ausschank in Gläser, Transport und Lagerung), keine Lebensmittel tierischen Ursprungs und Wein/Sekt ab 16 Jahren.
Diese Fassung ersetzt keine Betriebsprüfung: Trage Betriebsangaben, Verantwortliche, den Reinigungsplan mit deinen Mitteln und Dosierungen sowie die Schulungsnachweise ein. Wenn du Spirituosen ausgibst oder Speisen zubereitest, ändere die Auswahl und ergänze die Gefahrenanalyse.

Dieses Konzept ist die Kurzform eines HACCP-Konzepts für Kleinbetriebe: Es beschreibt, **welche Gefahren** bei deiner Tätigkeit entstehen können, **wie du sie beherrschst** , **wer kontrolliert** und **wo das dokumentiert wird** . Zutreffendes ankreuzen, nicht Zutreffendes streichen; Ergänzungen handschriftlich mit Datum und Kürzel.

1 · Betrieb und Verantwortliche

Betrieb / Firmierung

Anschrift der Betriebsstätte

Gewerbeanmeldung vom

LMU-Meldung vom

IfSG-Bescheinigung vom

Funktion	Name	erreichbar unter	Aufgaben
Lebensmittelunternehmer / Inhaber			Gesamtverantwortung, Freigaben, Behördenkontakt
Stellvertretung			Vertretung bei Abwesenheit
Hygienebeauftragte Person			Kontrollen, Aufzeichnungen, Schulung
Externe Unterstützung			Reinigung, Kühlung, Transport

2 · Tätigkeiten und Produkte

Zutreffende Tätigkeiten

- [x] Verkostung durch uns / Proben an Gäste
- [x] Verkauf verpackter Ware
- [ ] Verkauf offener Ware (Anschnitt, Abfüllung)
- [x] Ausschank in Gläser
- [ ] Zubereitung von Speisen
- [ ] Ausgabe alkoholfreier Getränke
- [x] Transport und Lagerung
- [ ] Onlinehandel / Versand

Produkte (Wein, Schaumwein, Spirituosen, Feinkost, Säfte …)

offen / original verschlossen / beides

Lebensmittel tierischen Ursprungs im Angebot

- [x] nein
- [ ] Käse / Milch
- [ ] Fleisch / Wurst
- [ ] Fisch
- [ ] Eiprodukte

Alkoholabgabe

- [ ] kein Alkohol
- [x] Wein / Sekt (ab 16 Jahren)
- [ ] Spirituosen (ab 18 Jahren)

Orte der Tätigkeit

- [ ] im Betrieb / Ladenlokal
- [x] beim Kunden / Veranstalter
- [x] Messe / Markt / öffentliche Fläche
- [ ] Außengastronomie
- [ ] Online / Versand

Personal

- [ ] kein Personal
- [ ] eigenes Personal
- [ ] Aushilfen / Minijob
- [ ] Fremdpersonal über Agentur

3 · Gefahrenanalyse

Je Prozessschritt: Welche Gefahr kann eintreten (biologisch, chemisch, physikalisch), wie wird sie verhindert, wer kontrolliert, wo steht es.

Prozessschritt	mögliche Gefahr	Vorbeugende Maßnahme	Kontrolle / Grenzwert	Nachweis
Wareneingang	Verderb, Temperaturbruch, beschädigte Verpackung, falsche Kennzeichnung	Lieferant geprüft, Temperatur messen, MHD/Charge prüfen, Rückweisung bei Abweichung	Wein 10–14 °C, Weißwein/Schaumwein 6–12 °C, TK ≤ –18 °C, Kühlware ≤ 7 °C; Verpackung unbeschädigt	Protokoll 06
Lagerung	Temperaturschwankung, Licht, Kreuzkontamination, Schädlingsbefall	Trocken, kühl, dunkel, stehend; getrennt von Reinigungsmitteln; Regale, verschließbar	Lagerraum ≤ 20 °C, Weisswein 8–12 °C, Schaumwein 6–8 °C; keine Schädlinge	Protokoll 06
Transport	Kälteverlust, Glasbruch, Sonneneinstrahlung, Erschütterung	Thermobox, Kühlakkus, Polsterung, Fahrzeug sauber, zeitnaher Aufbau	Kühlkette geschlossen; Ankunftstemperatur messen	Lieferschein, Protokoll 06
Aufbau Stand	verschmutzte Fläche, fehlende Handwaschmöglichkeit, Insekten	Fläche reinigen und desinfizieren, Tischdecke, Spuckschutz, Abfallbehälter, Handdesinfektion	Sichtprüfung vor Aufbau; Hände waschbar oder Desinfektion	Checkliste 07
Verkostung / Ausschank	Verunreinigung der Gläser, Speichel-/Hautkontakt, offene Flaschen, Warmwerden	Frische Gläser je Gast, keine Rückgabe von Gläsern, Flaschen nach Entnahme verschließen, kühlen	Gläser sauber und trocken; Wein nicht über 20 °C; offene Flasche max. 1 Tag	Protokoll 07
Allergene / Kennzeichnung	nicht deklarierte Sulfite, Milch-/Eiproteine, Gluten in Snacks	Produktdatenblätter, Allergenliste am Stand, Personal geschult	Hinweis „enthält Sulfite“ bei SO2 > 10 mg/l; Allergene je Produkt	Produktliste
Alkohol / Jugendschutz	Abgabe an Minderjährige, übermäßiger Konsum	Altersprüfung bei Zweifel, Ausweiskontrolle, Schulung, Aushang, kein „Flatrate“-Ausschank	Wein/Sekt ab 16, Spirituosen ab 18; sichtbare Ausweise	Protokoll 07
Glasbruch / Fremdkörper	Scherben in Ware oder Gläsern, Verletzungen	Sicherheitsglas, Kunststoff im Außenbereich, Bruch sofort aufnehmen, betroffene Ware verwerfen	Sichtprüfung; Bruch dokumentieren	Protokoll 08
Reinigung / Schädlinge	Keimbildung, Rückstände von Reinigungsmitteln	Reinigungsplan, Dosierung nach Herstellerangabe, Nachspülen, Schädlingsmonitoring	Desinfektionsmittel mit VAH-Liste; Dosierung und Einwirkzeit	Protokoll 06
Personal	Krankheit, mangelnde Hygiene, fehlende Belehrung	IfSG-Belehrung, Hygieneschulung, Händehygiene, saubere Kleidung, Wundpflaster	Bescheinigung max. 3 Monate alt bei Start; Schulung dokumentiert	Dokument 04

4 · Kritische Kontrollpunkte (CCP) und Grenzwerte

CCP	Gefahr	Grenzwert	Überwachung	Korrektur bei Abweichung
Kühlkette Ware / offene Getränke	Mikrobielles Wachstum	Kühlware ≤ 7 °C, TK ≤ –18 °C, Weißwein/Schaumwein 6–12 °C, Rotwein 14–18 °C	Messung bei Ankunft, 1x pro Einsatz, Thermometer	Sofort kühlen, Ware prüfen, bei Fleisch/Fisch über 4 h verwerfen, Abweichung protokollieren
Hygiene am Stand	Kreuzkontamination	saubere Flächen, frische Gläser, Handdesinfektion	Sichtprüfung vor Beginn und stündlich	Reinigen, Gläser tauschen, Protokoll
Allergeninformation	Gesundheitsgefahr bei Allergie	alle Allergene und Sulfite ausgewiesen	Abgleich Produktliste vor Einsatz	Produkt nicht ausgeben, Information nachholen
Jugendschutz	Abgabe an Minderjährige	Wein/Sekt ab 16, Spirituosen ab 18	Ausweiskontrolle bei Zweifel	Abgabe verweigern, Vorfall dokumentieren
Glasbruch	Fremdkörper / Verletzung	keine Scherben in Ware	Sichtprüfung, Sicherheitsglas	Ware verwerfen, Fläche reinigen, Protokoll

5 · Reinigungs- und Desinfektionsplan

Was	Mittel / Verfahren	Dosierung, Einwirkzeit	Wie oft	Wer
Arbeitsflächen, Theke			vor und nach jedem Einsatz	
Gläser			je Gast frisch; Spülmaschine 60 °C+	
Flaschenöffner, Ausgießer, Karaffen			täglich	
Hände			vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach Toilette	
Kühlschrank / Thermobox			wöchentlich	
Fußboden, Abfallbereich			täglich	
Fahrzeug / Transportkisten			nach jedem Transport	
Toiletten (falls Gäste)			täglich / nach Bedarf	

> *Desinfektionsmittel nur mit Kennzeichnung nach VAH-Liste oder mit nachgewiesener Wirksamkeit verwenden, Dosierung und Einwirkzeit nach Herstellerangabe – zu hoch dosiert ist gesundheitsschädlich, zu niedrig dosiert unwirksam. Nach Desinfektion von Flächen mit Lebensmittelkontakt mit Trinkwasser nachspülen.*

6 · Schulung und Belehrung

- IfSG-Erstbelehrung vor Tätigkeitsbeginn, Bescheinigung max. 3 Monate alt (Dokument 04).
- Hygieneschulung nach LMHV: einmal jährlich, Inhalt: Hygiene, HACCP, Allergene, Reinigung, Personalhygiene – Teilnahme dokumentieren.
- Folgebelehrung alle zwei Jahre durch den Arbeitgeber (§ 43 Abs. 4 IfSG).
- Unterweisung zu Jugendschutz, Glasbruch, Erste Hilfe und Notfallplan bei Saisonbeginn.

Name	Schulung / Belehrung	Datum	Unterschrift

7 · Rückverfolgbarkeit und Rückruf

Für jede Charge muss in Sekunden klar sein: von wem, wann erhalten, an wen abgegeben. Lieferscheine und Rechnungen sammeln (8 Jahre), Chargen im Verkostungsprotokoll notieren.

Lieferanten (Name, Ort, Kontakt) – oder Verweis auf Lieferantenliste

Rückruf: wer entscheidet, wer informiert Kunden

Produkt	Lieferant	Charge / MHD	erhalten am	an Kunden abgegeben am

Ablauf im Rückruf- oder Krisenfall

1. Ware sperren, Kennzeichnung „nicht ausgeben“, Bestand erfassen.
2. Betroffene Chargen und Kunden aus Aufzeichnungen ermitteln.
3. Kunden und Veranstalter informieren (E-Mail, Telefon, Aushang).
4. Bei Gesundheitsgefahr: Lebensmittelaufsicht des Bezirks unverzüglich informieren, Sachverhalt schriftlich schildern.
5. Maßnahmen, Zeitpunkt und Ergebnis im Abweichungsprotokoll (Dokument 08) festhalten.

> *Gesundheitsgefahr heißt: ein Produkt kann krank machen oder ist nicht verkehrsfähig. Dann nicht erst „intern klären“, sondern sofort die Aufsicht anrufen und parallel sperren. Alles, was du danach tust, gehört dokumentiert.*

8 · Verifizierung und Selbstprüfung

Prüfung	Wie oft	Ergebnis / Bemerkung	Datum, Kürzel
Thermometer-Kalibrierung (Eiswasser-Test bei 0 °C)	jährlich		
Sichtprüfung Lager und Stand	je Einsatz		
Aufzeichnungen vollständig?	monatlich		
Schulungen aktuell?	jährlich		
Lieferantenliste aktuell?	jährlich		

9 · Freigabe und Änderungen

Ich bestätige, dass dieses Hygienekonzept den tatsächlichen Ablauf meines Betriebs beschreibt, dass ich die Verantwortlichen benannt und die Mitarbeitenden belehrt habe. Änderungen werden fortgeschrieben.

Ort, Datum _____ Name _____ Unterschrift _____

Version	Datum	geändert von	Änderung
1.0			Erstellung

Tagesprotokoll · Temperatur, Wareneingang, Reinigung

Laufende Aufzeichnung nach Art. 5 VO (EG) Nr. 852/2004 – ein Blatt je Einsatztag

Betrieb	Datum	Wochentag

Einsatzort / Veranstaltung	Verantwortliche Person	Beginn	Ende

A · Temperaturen

Grenzwerte: Kühlware ≤ 7 °C (Fleisch/Fisch 0–2 °C), Tiefkühlware ≤ –18 °C, Weißwein/Schaumwein 6–12 °C, Rotwein 14–18 °C, Heißhalten ≥ 65 °C. Messung mit geeignetem Thermometer, Sonde vor und nach der Messung reinigen.

Gerät / Produkt	Sollbereich	Messung 1 (Zeit / °C)	Messung 2 (Zeit / °C)	Maßnahme bei Abweichung	Kürzel
Kühlschrank / Kühlzelle	2 – 7 °C				
Gefrierschrank / -truhe	≤ –18 °C				
Thermobox / Kühlakku	≤ 7 °C				
Weißwein / Schaumwein	6 – 12 °C				
Rotwein	14 – 18 °C				
offene Getränke / Säfte	≤ 7 °C				
Warmhaltegerät (falls Speisen)	≥ 65 °C				

B · Wareneingang

Lieferant	Produkt	Charge / MHD	Temperatur	Verpackung / Geruch / Zustand	angenommen	zurückgewiesen

> *Zurückgewiesene Lieferungen zusätzlich im Abweichungsprotokoll (Dokument 08) festhalten und den Lieferanten informieren. Der Lieferschein bleibt als Beleg in der Ablage.*

C · Reinigung und Desinfektion

Bereich / Gegenstand	erledigt (Uhrzeit)	Mittel / Dosierung	Sichtprüfung ok	Kürzel
Arbeitsfläche / Theke				
Gläser / Spülmaschine				
Flaschenöffner, Ausgießer				
Kühlschrank / Thermobox				
Fußboden / Abfallbereich				
Toiletten (falls Gäste)				
Fahrzeug / Transportkisten				

D · Hygienekontrolle am Stand

Punkt	ok	nicht ok	Bemerkung
Hände gewaschen / desinfiziert	☐	☐	
saubere Arbeitskleidung	☐	☐	
Gläser sauber und trocken	☐	☐	
Flaschen verschlossen und kühl	☐	☐	
Allergen- und Preisinformation sichtbar	☐	☐	
Abfallbehälter vorhanden und geschlossen	☐	☐	
Jugendschutz-Aushang vorhanden	☐	☐	
keine Glasbruchreste im Arbeitsbereich	☐	☐	

E · Abweichungen und Maßnahmen am Tag

Zeit	was ist passiert	Sofortmaßnahme	erledigt	Kürzel

Ort, Datum

Unterschrift verantwortliche Person

Lücken sind ehrlicher als Lückenlosigkeit: Wenn eine Messung nicht erfolgt ist, Feld leer lassen und unter E den Grund notieren. Nachträgliche Einträge mit Zeit und Kürzel versehen, nicht rückdatieren.

Verkostungsprotokoll

Ein Blatt je Einsatz – Nachweis für Auftraggeber, Lebensmittelaufsicht und Abrechnung

Auftraggeber / Veranstalter

Ansprechpartner, Telefon

Ort / Veranstaltung / Stand

Datum

Zeit von – bis

Durchführende Person(en)

geschätzte Besucherzahl

Art des Einsatzes

☐ Verkostung ☐ Verkauf ☐ Ausschank ☐ Schulung ☐ Promotion

A · Produkte

Produkt / Jahrgang	Charge oder Los	Alkohol %	Sulfite / Allergene	Ausgabetemperatur	Menge (Flaschen / Proben)

Sulfite sind ab 10 mg/l SO2 kennzeichnungspflichtig („enthält Sulfite“). Bei Wein können außerdem Spuren von Milch- oder Eiproteinen aus der Klärung enthalten sein. Angaben stammen aus dem Produktdatenblatt des Lieferanten.

B · Hygiene und Sicherheit vor Ort

Kontrolle	ok	nicht ok	Maßnahme
Standfläche gereinigt und desinfiziert	☐	☐	
frische Gläser je Gast, keine Rückgabe	☐	☐	
Kühlkette eingehalten (Temperatur gemessen)	☐	☐	
Handwaschgelegenheit oder Handdesinfektion	☐	☐	
Abfall und Glasbruch entsorgt	☐	☐	
Allergen-/Preisinformation sichtbar	☐	☐	
Altersprüfung bei Alkohol durchgeführt	☐	☐	
Sicherheitsglas oder Kunststoff im Außenbereich	☐	☐	

C · Vorfälle und Rückmeldungen

Zeit	Vorfall / Rückmeldung	Maßnahme	an Auftraggeber gemeldet

Verweis auf Abweichungsprotokoll Nr.

Ware zurückgenommen / gesperrt (Menge)

D · Ergebnis und Abnahme

Ergebnis (z. B. Anzahl Verkostungen, verkaufte Einheiten, Reklamationen)

Ort, Datum

Unterschrift durchführende Person

Unterschrift Auftraggeber / Veranstalter (Abnahme)

Abweichungs- und Korrekturprotokoll

Jeder Vorfall mit Ursache, Sofortmaßnahme und Abschluss – der Nachweis, dass du reagiert hast

Eine Abweichung ist jede Situation, in der ein Grenzwert oder eine Regel nicht eingehalten wurde: zu warme Ware, zerbrochenes Glas, fehlende Allergenangabe, Abgabe an Minderjährige, beschädigte Verpackung, Schädlingsfund. **Nicht schönreden, sondern aufschreiben und abschließen.**

1 · Abweichung

Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort / Einsatz | festgestellt von

Art der Abweichung

- ☐ Temperatur
- ☐ Hygiene / Reinigung
- ☐ Wareneingang
- ☐ Allergene / Kennzeichnung
- ☐ Jugendschutz
- ☐ Glasbruch / Fremdkörper
- ☐ Schädlinge
- ☐ Personal / Schulung
- ☐ Sonstiges

Beschreibung: was ist konkret passiert? (Produkt, Charge, Menge, Grenzwert, Messwert)

betroffenes Produkt / Charge | Menge | Lieferant / Hersteller

2 · Ursache und Sofortmaßnahme

Ursache (z. B. Kühlung ausgefallen, Messung nicht erfolgt, Verpackung beschädigt)

Sofortmaßnahme (Ware gesperrt, verworfen, zurückgegeben, Kunde informiert, Fläche gereinigt …)

Status

- ☐ Ware gesperrt
- ☐ Ware verworfen
- ☐ an Lieferanten zurück
- ☐ Kunde informiert
- ☐ Behörde informiert
- ☐ Rückruf eingeleitet

Behörde informiert am / Aktenzeichen | Kunden informiert am / wie

3 · Vorbeugung und Abschluss

Was wird geändert, damit es nicht wieder passiert? (Schulung, anderes Gerät, Checkliste, Lieferant)

verantwortlich für die Umsetzung | Frist | erledigt am | Wirksamkeit geprüft am

Unterschrift (Ort, Datum) | Kenntnisnahme Leitung

4 · Rückruf-Checkliste (nur bei Gesundheitsgefahr)

Schritt	erledigt	Zeit	wer
Ware gesperrt und gekennzeichnet	☐		
Bestand und bereits abgegebene Mengen ermittelt	☐		
Kunden und Veranstalter informiert (schriftlich)	☐		
Lebensmittelaufsicht informiert	☐		
Rückgabe, Ersatz oder Erstattung geregelt	☐		
Ursache mit Lieferant geklärt	☐		
Maßnahme im Hygienekonzept ergänzt	☐		

> *Bei Verdacht auf eine lebensmittelbedingte Erkrankung: betroffene Ware aufbewahren (nicht entsorgen), Probe kühlen, Gesundheitsamt und Lebensmittelaufsicht informieren. Adressen und Telefonnummern vorab in die Betriebsmappe eintragen.*

Gaststättenrecht: Gestattung § 12 GastG und Erlaubnis § 2 GastG

Antrag für Ausschank alkoholischer Getränke gegen Entgelt – Formular A (Anlass) und Formular B (dauerhaft)

Wann du welches Formular brauchst

Formular A – Gestattung § 12 GastG: zeitlich begrenzter Ausschank aus besonderem Anlass (Messe, Markt, Verkostung mit Glasverkauf, Firmenfeier, Pop-up). Wird auf Widerruf erteilt, mit Auflagen.
Formular B – Erlaubnis § 2 GastG: dauerhafter Gaststättenbetrieb mit festen Räumen (Ladenlokal mit Ausschank, Straußwirtschaft, Probierstube).
Kein Gaststättenrecht nötig: ausschließlich unentgeltliche Kostproben, alkoholfreie Getränke oder zubereitete Speisen (§ 2 Abs. 2 GastG). Der Verkauf von Flaschen zum Mitnehmen ist kein Ausschank – der Verzehr vor Ort gegen Entgelt schon.

Formular A · Antrag auf Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz

Eingang bei der Behörde (nicht ausfüllen)

Bezirksamt / Ordnungsamt

Aktenzeichen

1 Ort der Veranstaltung (genaue Anschrift, Halle / Stand / Fläche)

2 Art der Veranstaltung

2.1 Veranstalter (Name, Anschrift)

2.2 Tag und Uhrzeit der Veranstaltung (von – bis), gegebenenfalls mehrere Termine

2.3 Art des Gaststättenbetriebs

- ☐ Schankwirtschaft
- ☐ Speisewirtschaft
- ☐ beides

2.4 Was wird abgegeben?

- ☐ ausschließlich Wein / Sekt / Bier
- ☐ auch Spirituosen
- ☐ alkoholfreie Getränke
- ☐ zubereitete Speisen

2.5 Menge und Art der Getränke (Schätzung, Liter / Flaschen)

Ausschankfläche in m²

2.6 Hygiene: Umgang mit Geschirr und Gläsern

- ☐ Geschirr wird vor Ort gespült (Spülmobil / Küche)
- ☐ Mehrweggeschirr vom Veranstalter
- ☐ Einweggeschirr (nur mit Freigabe)

2.7 Personal: Anzahl, Namen der ausschankberechtigten Personen

IfSG-Bescheinigung liegt vor (Datum)

Angaben zur Person / zum Unternehmen

3 Familienname

3.1 Vornamen

3.2 Geburtsdatum, -ort

3.3 Staatsangehörigkeit

3.4 Personalausweis / Pass Nr., ausgestellt am

3.5 ausstellende Behörde

3.6 Aufenthaltstitel (nur Nicht-EU): Art, gültig bis, berechtigt zur selbständigen Tätigkeit?

ausgestellt am / Behörde

4 Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon / E-Mail

4.1 Firmierung / Gesellschaft (ggf. Registereintrag)

4.2 steuerlich erfasst seit (Steuernummer)

4.3 Gewerbeanmeldung

- [ ] Gewerbeanmeldung liegt vor (Datum im Feld)
- [ ] Gewerbeanmeldung wird nachgereicht

4.4 Gewerbeanmeldung vom / Ordnungsamt

5 Führungszeugnis Belegart O vom (max. 3 Monate alt)

Gewerbezentralregister Belegart 9 vom

Formular A · Fortsetzung

6 · Räumliche und persönliche Voraussetzungen

6.1 Unterlagen zur Fläche

- [ ] Lageplan / Grundriss beigefügt
- [ ] Fläche vom Veranstalter zugewiesen
- [ ] Strom- und Wasseranschluss vorhanden

6.2 Persönliche Zuverlässigkeit (bitte nur ankreuzen, wenn zutreffend)

- [ ] Ich bin zuverlässig im Sinne des § 4 GastG
- [ ] keine laufenden Ermittlungs- oder Strafverfahren bekannt
- [ ] geordnete Vermögensverhältnisse

6.3 Weitere Personen, die beim Ausschank mitwirken (Name, Geburtsdatum, IfSG-Bescheinigung)

7 · Erklärungen und Antrag

Ich beantrage die Gestattung nach § 12 GastG für die oben genannte Veranstaltung. Mir ist bekannt, dass die Gestattung unter Auflagen und auf Widerruf erteilt wird, dass ich die Vorschriften des Gaststättengesetzes, der Gaststättenverordnung Berlin, des Jugendschutzgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes einhalte und dass die Tätigkeit erst nach Erteilung ausgeübt werden darf.

8 Weitere Nachweise

- [ ] Jugendschutz-Aushang und Altersprüfung organisiert
- [ ] Preisauszeichnung (Preisliste) vorhanden
- [ ] GEMA-Anmeldung geprüft (falls Musik)
- [ ] Betriebshaftpflicht für die Veranstaltung vorhanden

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Verwaltungsgebühr (nicht ausfüllen)

gezahlt am

Betrag

Unterschrift / Stempel Behörde

Formular B · Antrag auf Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetz

Für den dauerhaften Betrieb mit festen Räumen. Die Erlaubnis ist personen- und raumbezogen; sie gilt nur für den Antragsteller und die beschriebenen Räume.

1 Bezeichnung des Betriebs / Geschäftsbezeichnung

2 Anschrift der Räume

3 Art des Betriebs

- ☐ Schankwirtschaft
- ☐ Speisewirtschaft
- ☐ Straußwirtschaft / Probierstube
- ☐ Außengastronomie

4 Fläche der Räume (m²), Anzahl Plätze innen

Plätze außen

geplante Öffnungszeiten

5 Beschreibung der Räume: Schankraum, Kochbereich, Lager, Toiletten, Spülküche, Personalraum – je mit Größe und Lage (Grundriss beifügen)

6 Stellvertreter (§ 9 GastG): Name, Geburtsdatum, Anschrift

IfSG-Bescheinigung vom

7 Beigefügte Unterlagen

- ☐ Führungszeugnis Belegart O
- ☐ Gewerbezentralregister Belegart 9
- ☐ IHK-Unterrichtung nach § 4 GastG
- ☐ Grundriss und Lageplan
- ☐ Mietvertrag / Nutzungsrecht
- ☐ Bau- und Sanierungsnachweise
- ☐ Gewerbeanmeldung

8 Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Gebühr in Berlin: nach Verwaltungsgebührenordnung, je Aufwand. Für eine dauerhafte Gaststättenerlaubnis werden regelmäßig mehrere hundert Euro fällig; die genaue Höhe nennt das Ordnungsamt vorab. Bearbeitungszeit bei vollständigen Unterlagen oft 1–4 Wochen.

Hinweise, Fristen und typische Fehler

A · Reihenfolge

1. Klären, ob die Veranstaltung überhaupt erlaubnispflichtig ist (unentgeltliche Kostproben: nein).
2. Führungszeugnis O und Gewerbezentralregister 9 beantragen (Bürgeramt, je 13 €) – sie dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.
3. IfSG-Bescheinigung besorgen, falls noch nicht vorhanden.
4. Antrag mit Unterlagen beim Ordnungsamt des Veranstaltungsorts einreichen: mindestens zwei Wochen vorher, besser vier bis sechs.
5. Bescheid und Auflagen lesen, Auflagen umsetzen, Bescheid beim Einsatz mitführen.

B · Was geprüft wird

Prüfung	Inhalt	Nachweis
Zuverlässigkeit	Straftaten, Gewerbeuntersagungen, Ordnungswidrigkeiten	Führungszeugnis, Gewerbezentralregister
Persönliche Voraussetzungen	Geschäftsfähigkeit, keine Tätigkeitsverbote, Unterrichtung	IfSG-Bescheinigung, IHK-Unterrichtung
Räumliche Voraussetzungen	Fläche, Hygiene, Fluchtwege, Toiletten, Lagerung	Grundriss, Lageplan, Fotodokumentation
Jugendschutz	Altersgrenzen, Schulung, Aushang	Konzept, Aushänge
Preisauszeichnung	Preisliste, Grundpreis bei Flaschen	Preisverzeichnis am Stand

C · Häufige Fehler

- Antrag zu spät gestellt – die Behörde darf nicht rückwirkend gestatten.
- Führungszeugnis oder Registerauszug älter als drei Monate.
- „Nur Verkostung“ angegeben, aber Gläser gegen Geld ausgeschenkt – das ist Ausschank.
- Ausschank ohne Spülmöglichkeit: hygienisch muss klar sein, wie Gläser gespült werden.
- Veranstalter gibt Fläche erst kurzfristig frei – Lageplan fehlt, Antrag unvollständig.
- Auflagen (Sperrstunde, Anzahl Personen, Sicherheitsdienst) nicht gelesen und nicht umgesetzt.

D · Unentgeltliche Kostproben – die Grenze

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GastG nimmt **unentgeltliche Kostproben** von der Erlaubnispflicht aus. Sobald du für das Getränk Geld nimmst, ein Glas gegen Spende abgibst oder ein „Probierpaket“ verkaufst, das vor Ort konsumiert wird, verlässt du den Bereich der Kostprobe. Der Verkauf verschlossener Flaschen zum Mitnehmen ist dagegen Handel, kein Gaststättengewerbe.

Sondernutzung öffentlicher Straßenland und Event-Checkliste

Antrag beim Straßen- und Grünflächenamt · Vorbereitung des Veranstaltungstags

Wer auf Gehwegen, Plätzen, in Parks oder auf Marktflächen einen Stand aufstellt, braucht eine **Sondernutzungserlaubnis** nach dem Berliner Straßengesetz. Die Zuständigkeit liegt beim Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks; bei Veranstaltungen mit Verkehrsregelung kommt die Verkehrsbehörde dazu. In privaten Räumen, Höfen mit Zustimmung des Eigentümers oder auf dem Veranstaltungsgelände (Messe, Markt mit eigener Zulassung) ist keine Sondernutzung nötig – dort gilt die Freigabe des Veranstalters.

Antrag auf Sondernutzungserlaubnis

Straßen- und Grünflächenamt / Bezirk

Aktenzeichen

Eingang

1 Antragsteller (Name / Firma, Anschrift, Telefon, E-Mail)

2 Ort der Sondernutzung: Straße, Platz, Park, Hausnummernbereich, Ortsteil – so genau wie möglich

3 Fläche in m² (Länge x Breite)

4 Zeitraum von – bis

5 Uhrzeit täglich von – bis

6 Art der Nutzung

- ☐ Verkostungsstand
- ☐ Ausschank
- ☐ Aufsteller / Warenauslage
- ☐ Fahrzeug als Verkaufsstand
- ☐ Warenverkauf
- ☐ Promotion / Werbung
- ☐ Zelt / Pavillon

7 Beschreibung des Aufbaus: Maße, Material, Anzahl Stände, Zelte, Möbel, Absperrungen, Beschilderung

8 Beigefügte Unterlagen

- ☐ Lageplan beigefügt
- ☐ Sicherheitskonzept beigefügt
- ☐ Freigabe Veranstalter beigefügt
- ☐ Fotos / Skizze beigefügt
- ☐ Einverständnis Anlieger beigefügt

9 Versorgung

- ☐ Strom aus öffentlichem Netz
- ☐ kein Strom
- ☐ kein Wasseranschluss
- ☐ Generator (Genehmigung, Schallschutz)
- ☐ Wasseranschluss nötig

10 Sicherheit und Sauberkeit

- ☐ Abfallkonzept vorhanden
- ☐ Fluchtwege freigehalten
- ☐ Rettungsdienst-Zufahrt frei
- ☐ Toiletten in der Nähe
- ☐ Barrierefreiheit berücksichtigt

11 Haftpflichtversicherung: Versicherer, Deckungssumme, Police

gültig bis

12 Ort, Datum

Unterschrift

Fristen: in der Regel vier Wochen vorher, bei größeren Aufbauten oder Verkehrsregelung deutlich früher. Gebühren richten sich nach Fläche und Dauer und liegen häufig im Bereich von 10 bis 60 € pro Tag und Stand; manche Bezirke rechnen pauschal ab.

Event-Checkliste · eine Woche vorher

Aufgabe	erledigt	wer / bis wann
Gestattung § 12 GastG beantragt oder Bescheid liegt vor	☐	
Sondernutzung beantragt oder Freigabe des Veranstalters schriftlich	☐	
Haftpflicht für die Veranstaltung bestätigt	☐	
IfSG-Bescheinigungen aller Mitwirkenden kopiert	☐	
Hygienekonzept und Vordrucke 06–08 gedruckt	☐	
Thermometer, Kühlakkus, Thermobox geprüft	☐	
Gläser, Spülmöglichkeit, Wasser, Handdesinfektion organisiert	☐	
Produktdatenblätter, Allergen- und Sulfitangaben, Preisliste gedruckt	☐	
Jugendschutz-Aushang und Ausweis-Kontrolle geregelt	☐	
Abfallbehälter, Glaskonzept, Reinigungsmittel	☐	
Kassensystem / Quittungen / Rechnungsvorlage vorbereitet	☐	
Notfallkontakte (Gesundheitsamt, Lebensmittelaufsicht, Veranstalter) notiert	☐	
Anfahrt, Aufbauzeit, Parkberechtigung geklärt	☐	
Wetter- und Hitzeplan (Kühlung, Schatten, Abbruchkriterien)	☐	

Am Veranstaltungstag

Schritt	erledigt	Uhrzeit
Standfläche reinigen, Tischdecke, Aufbau standsicher	☐	
Temperatur bei Ankunft messen und notieren	☐	
Preisliste, Allergen- und Jugendschutzinformation anbringen	☐	
Gläser und Geräte sichtprüfen (Bruch, Sauberkeit)	☐	
Tagesprotokoll (06) beginnen	☐	
Verkostungsprotokoll (07) beginnen	☐	
Altersprüfung bei Alkohol durchführen	☐	
Stündliche Sichtkontrolle Hygiene und Kühlung	☐	
Bei Vorfall: Abweichungsprotokoll (08), Ware sperren	☐	
Abbau: Ware zählen, kühlen, Restmengen dokumentieren	☐	
Fläche reinigen, Abfall mitnehmen, Übergabe an Veranstalter	☐	

Nach dem Event

1. Protokolle unterschreiben, Abweichungen abschließen.
2. Verkostungsprotokoll vom Auftraggeber gegenzeichnen lassen.
3. Rechnung stellen (Dokument 12), Belege ablegen.
4. Ware nachzählen, Kühlkette bis zum Lager dokumentieren.
5. Erkenntnisse ins Hygienekonzept übernehmen (Änderungshistorie).

Verkostungs- und Verkaufsauftrag

Vertrag zwischen Auftraggeber und selbständiger Verkostungskraft – Honorar, Abgrenzung, Hygiene, Haftung, Datenschutz

1 · Vertragsparteien

Auftragnehmer (Name / Firma, Anschrift)

Telefon / E-Mail

Steuernummer / USt-IdNr.

Gewerbeanmeldung vom

Bankverbindung (IBAN)

Auftraggeber (Firma, Anschrift, vertreten durch)

Telefon / E-Mail

Handelsregister / USt-IdNr. des Auftraggebers

fachliche Ansprechperson vor Ort

2 · Vertragsgegenstand

Der Auftragnehmer erbringt als selbständiger Unternehmer folgende Leistungen:

Leistungen

- ☐ Durchführung von Produktverkostungen
- ☐ Beratung und Verkauf an Endkunden
- ☐ Schulung von Verkaufspersonal
- ☐ Transport und Lagerung der Ware
- ☐ Aufbau und Betrieb eines Verkostungsstands
- ☐ Promotion und Produktpräsentation
- ☐ Erstellung von Verkostungsprotokollen
- ☐ Sonstiges – siehe Zusatz

Zusatz / nähere Leistungsbeschreibung oder Verweis auf Anlage 1

Produkte (Marke, Sortiment)

Zielgruppe / Ort der Verkostung

Einsatzzeitraum von

bis

Anzahl Einsatztage

tägliche Arbeitszeit von – bis

Einsatzort(e) mit Anschrift

Fläche / Standplatz

3 · Material, Ware und Schwund

Wer stellt was?

- ☐ Ware wird vom Auftraggeber gestellt
- ☐ Verkostungsgläser / Material stellt der Auftraggeber
- ☐ Ware wird vom Auftragnehmer gestellt und abgerechnet
- ☐ Material stellt der Auftragnehmer

Warenwert je Einsatz (Schätzung)

vereinbarter Schwund / Bruch in % oder Betrag

Rückgabe der Restware am / wie

Der Auftraggeber übergibt die Ware mit den erforderlichen Produktinformationen (Zutaten, Allergene, Sulfitgehalt, Alkoholgehalt, Haltbarkeit, Lagerhinweise). Der Auftragnehmer lagert und behandelt die Ware nach den Vorgaben und dokumentiert Temperaturen.

4 · Vergütung

Vergütungsform

Honorar je Tag / je Einsatz (netto)

Pauschale je verkaufter Einheit (netto)

Vergütungsform (bitte eine Variante wählen)

- ☐ Tagessatz
- ☐ Stundensatz
- ☐ Pauschal je Einsatz
- ☐ Provision je Einheit
- ☐ Kombination

Fahrtkosten (0,30 €/km oder Pauschale)

Spesen / Übernachtung

Materialpauschale

Umsatzsteuer

- ☐ 19 % Umsatzsteuer
- ☐ 7 % Umsatzsteuer (nur bei bestimmten Leistungen)
- ☐ Kleinunternehmer nach § 19 UStG – keine USt

Zahlungsziel (Tage nach Rechnungseingang)

Fälligkeit spätestens

Skonto / Abzug vereinbart

Die Rechnung wird nach Abschluss des Einsatzes gestellt, spätestens zum Monatsende. Rechnungen sind prüffähig und enthalten die gesetzlichen Pflichtangaben (§ 14 UStG). Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen (§§ 286, 288 BGB).

5 · Selbständigkeit und Weisungsfreiheit

Der Auftragnehmer ist **selbständiger Unternehmer** und nicht Arbeitnehmer des Auftraggebers. Er trägt das unternehmerische Risiko, unterhält eine eigene Betriebsstätte, eigene Betriebsmittel und eine eigene Betriebshaftpflichtversicherung, ist für mehrere Auftraggeber tätig und rechnet seine Leistungen mit Umsatzsteuer oder als Kleinunternehmer ab. Der Auftragnehmer bestimmt Ort und Zeit der Leistungserbringung im Rahmen der vereinbarten Termine selbst und ist nicht in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, mit Zustimmung des Auftraggebers Erfüllungsgehilfen einzusetzen. Diese sind fachlich geeignet, belehrt und bei Bedarf nach § 43 IfSG geschult; der Auftragnehmer bleibt für ihre Leistung verantwortlich.

> *Diese Klausel beschreibt die gewünschte Rechtslage – sie schafft sie nicht. Entscheidend ist die Praxis: Wer feste Schichten nach Dienstplan läuft, nur für einen Auftraggeber arbeitet, dessen Kleidung trägt und wie Personal behandelt wird, kann trotz Vertrag als scheinselbständig eingestuft werden (Folgen: Sozialversicherungsbeiträge, Steuernachzahlungen). Bei dauerhaften Einsätzen im Wochenrhythmus: Statusfeststellungsverfahren bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung nutzen.*

6 · Hygiene, Jugendschutz und Weisungen

- Der Auftragnehmer hält die Vorgaben der VO (EG) 852/2004, des IfSG und des JuSchG ein und führt die Aufzeichnungen nach seinem Hygienekonzept.
- Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Mitwirkenden eine gültige IfSG-Bescheinigung (§ 43) haben, soweit die Tätigkeit sie erfordert.
- Der Auftraggeber sorgt für Information über Allergene, Sulfite, Alkoholgehalt und Kennzeichnung; ohne diese Angaben darf das Produkt nicht ausgegeben werden.
- Alkohol wird nur an Personen ab 16 (Wein, Sekt, Bier) bzw. ab 18 Jahren (Spirituosen) abgegeben; bei Zweifeln wird der Ausweis verlangt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erkennbare Gesundheitsgefahren sofort zu melden und die Ware zu sperren.
- Weisungen des Auftraggebers zu Markenauftritt, Kleidung und Ansprache sind zulässig, soweit sie die Selbständigkeit nicht in Frage stellen.

Ergänzende Hygienevorgaben des Auftraggebers / besondere Produktvorgaben

7 · Haftung und Versicherung

Der Auftragnehmer unterhält eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 3.000.000 € für Personenschäden und 300.000 € für Sachschäden und weist sie auf Verlangen nach. Der Auftraggeber stellt die Ware frei von Rechts- und Sachmängeln und informiert über Gefahren. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haften beide Parteien nach den gesetzlichen Vorschriften; im Übrigen ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Versicherer / Police-Nr. des Auftragnehmers	Deckungssumme	gültig bis

8 · Bild- und Tonaufnahmen

Vereinbarung zu Fotos und Videos

- ☐ keine Aufnahmen geplant
- ☐ Aufnahmen nur ohne erkennbare Personen
- ☐ Aufnahmen mit Einwilligung der Abgebildeten
- ☐ Nutzung durch Auftraggeber erlaubt (Social Media, Website)
- ☐ Nutzung nur nach Freigabe

Für Aufnahmen, auf denen Personen erkennbar sind, holt der Aufnehmende vor Veröffentlichung eine Einwilligung ein. Die Nutzung von Aufnahmen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist nur im vereinbarten Umfang zulässig.

9 · Datenschutz

Beide Parteien verarbeiten personenbezogene Daten (Ansprechpartner, durchführende Personen, ggf. Gästedaten) nur zur Vertragsdurchführung nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Werden im Auftrag Gästedaten verarbeitet (z. B. Gewinnspiel, Anmeldelisten), schließen die Parteien zusätzlich eine Vereinbarung nach Art. 28 DSGVO.

Auftragsverarbeitung erforderlich? | Verantwortlicher für Gästedaten | Datenschutzbeauftragter / Kontakt

10 · Laufzeit, Kündigung, höhere Gewalt

Vertragsbeginn | Vertragsende / Laufzeit | Kündigungsfrist

Vertragsart

☐ einmaliger Auftrag ☐ Rahmenvertrag mit Einzelabrufen

Absagen des Auftraggebers innerhalb von 7 Tagen vor dem Einsatz werden mit 50 % des Honorars, innerhalb von 48 Stunden mit 100 % vergütet, soweit die Absage nicht aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen erfolgt. Bei höherer Gewalt (behördliche Untersagung, extremes Wetter, Krankheit mit Attest) entfallen die Leistungspflichten; bereits entstandene Kosten werden erstattet.

11 · Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, soweit gesetzlich zulässig.

Ort, Datum (Auftragnehmer) | Unterschrift Auftragnehmer

Ort, Datum (Auftraggeber) | Unterschrift Auftraggeber

Anlagen: 1 Leistungsbeschreibung · 2 Produktliste mit Allergenen · 3 Terminplan · 4 Hygienekonzept (Auszug) · 5 Versicherungsnachweis · 6 Einwilligungen Foto.

Kurzcheck vor der Unterschrift

Punkt	worauf achten
Vergütung	Netto/Brutto, USt-Hinweis, Fahrtkosten, Material, Zahlungsziel, Absagehonorar konkret benennen
Leistungsumfang	Was genau, wie viele Stunden, Auf- und Abbau inklusive? Wer stellt Gläser, Strom, Wasser?
Ware und Schwund	Wert, Bruch, Rückgabe, Entsorgung – ohne Regelung bleibt der Verlust am Auftragnehmer hängen
Hygiene	Wer liefert Allergen- und Sulfitangaben, wer belehrt Personal, wer führt die Protokolle?
Gaststättenrecht	Ausschank gegen Geld: Gestattung liegt beim Veranstalter oder bei dir? Schriftlich festhalten
Selbständigkeit	Keine feste Eingliederung, mehrere Auftraggeber, eigene Betriebsmittel, eigene Versicherung
Haftung	Betriebshaftpflicht mit Nachweis, Deckungssummen, Haftungsbegrenzung
Bilder	Wer darf Fotos nutzen, Einwilligungen der Abgebildeten
Kündigung	Fristen, Ausfallhonorar, höhere Gewalt
Datenschutz	Gästedaten und Auftragsverarbeitung klären

Rechnung und Quittung

Rechnungsvorlage mit allen Pflichtangaben nach § 14 UStG · Quittung für Barzahlung

Rechnung

Rechnungsaussteller (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

Rechnungsempfänger (Firma, Anschrift)

USt-IdNr. des Empfängers (falls vorhanden)

Leistungszeitraum / Lieferdatum

Auftrags- oder Bestellnummer

Steuernummer / USt-IdNr. des Ausstellers

Pos.	Leistung / Artikel (Art, Menge, Beschreibung)	Menge	Einzelpreis netto	Gesamt netto

Summe netto

Umsatzsteuer (19 % / 7 %)

Rechnungsbetrag brutto

Umsatzsteuer

☐ 19 % USt enthalten

☐ 7 % USt enthalten

☐ Kleinunternehmer nach § 19 UStG – keine Umsatzsteuer

Hinweis bei Kleinunternehmerregelung: „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“

Zahlungsziel / Fälligkeit

Bankverbindung (IBAN, BIC, Institut)

Skonto / Hinweis

Unterschrift / Stempel (bei Papierrechnung)

Quittung über Barzahlung

Aussteller (Name, Anschrift) | Quittungsnummer | Datum

Zahlender (Name, Anschrift) | Betrag in Euro

Wofür wurde gezahlt? (Leistung, Zeitraum, Veranstaltung)

Zahlungsart

☐ Barzahlung ☐ EC-Karte ☐ Überweisung ☐ Sonstiges

Der Betrag wurde in voller Höhe bezahlt. Die Umsatzsteuer ist im Betrag enthalten, soweit nicht anders vermerkt.

Ort, Datum | Unterschrift Aussteller

> *Quittungen ersetzen keine Rechnung: Wer als Unternehmer an einen anderen Unternehmer leistet, muss eine Rechnung mit allen Pflichtangaben stellen. Für Privatkunden genügt ein Beleg; auf Verlangen ist eine Rechnung zu erteilen (§ 33 UStDV).*

Pflichtangaben nach § 14 UStG – Selbstkontrolle

Angabe	vorhanden	Bemerkung
Vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers	☐	
Vollständiger Name und Anschrift des Leistungsempfängers	☐	
Steuernummer oder USt-IdNr. des Ausstellers	☐	
Ausstellungsdatum	☐	
Fortlaufende Rechnungsnummer (einmalig vergeben)	☐	
Menge und Art der Leistung, handelsübliche Bezeichnung	☐	
Entgelt aufgeschlüsselt nach Steuersätzen und Steuerbetrag	☐	
Bei Befreiung: Grund der Steuerbefreiung (z. B. § 19 UStG)	☐	
Bei Anzahlungen: Hinweis auf die Vereinnahmung	☐	
Gegebenenfalls USt-IdNr. des Empfängers bei Reverse Charge	☐	

Hinweise zur Abrechnung von Verkostungen

- **Tagessatz oder Pauschale:** Leistung genau benennen (Datum, Ort, Anzahl Einsatztage, Stunden). Sammelrechnung über mehrere Einsätze mit Einzelaufstellung ist zulässig.
- **Verkaufte Ware:** Warenverkauf und Dienstleistung getrennt ausweisen – unterschiedliche Steuersätze und Belegpflichten möglich.
- **Kleinunternehmer:** keine USt in der Rechnung, Hinweis nach § 19 UStG, keine Vorsteuer abziehbar. Grenzen: 25.000 € Vorjahr und 100.000 € laufendes Jahr.
- **Anzahlungen:** Anzahlungsrechnung mit USt ausweisen; Schlussrechnung mit Abzug der Anzahlung.
- **GoBD:** Rechnungen unverändert speichern, Nummernkreis lückenlos, keine Doppelnummern, Änderungen nur per Storno.
- **Aufbewahrung:** 8 Jahre für Rechnungen, 10 Jahre für Bücher und Abschlüsse (§ 147 AO), bei Grundstücken längere Fristen.

Impressum, Datenschutz und Verarbeitungsverzeichnis

Bausteine für Website, Rechnungen und Aushänge · Einwilligung für Fotos · Pflichten nach DSGVO

1 · Impressum (Website, Social Media, Angebote)

Pflichtangaben nach § 5 Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) und § 18 Medienstaatsvertrag (MStV).

Name und Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Rechtsform / Zusatz

Telefon

E-Mail

USt-IdNr. oder Steuernummer

Vertretungsberechtigte Person

Registereintrag / Registernummer (falls vorhanden)

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV

Aufsichtsbehörde (falls erlaubnispflichtig)

Berufsbezeichnung / Kammer (z. B. IHK Berlin)

Berufsrechtliche Regelungen

Streitschlichtung / Verbraucherinformation (OS-Plattform-Hinweis, Teilnahme an Schlichtungsverfahren)

> *Pflicht: Das Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein („Impressum“ in der Navigation). Bei Kleinunternehmern ohne USt-IdNr. genügt die Steuernummer; bei rein privater Website ohne geschäftliche Tätigkeit entfällt die Pflicht – bei Verkostungsaufträgen bist du geschäftlich unterwegs.*

2 · Datenschutzerklärung – Bausteine

Nach Art. 13 DSGVO ist bei der Erhebung personenbezogener Daten zu informieren. Diese Bausteine decken die typischen Fälle einer Verkostungstätigkeit ab; streiche, was nicht zutrifft, und ergänze Anbieter, Serverstandort und Speicherdauer.

Zweck	Daten	Rechtsgrundlage	Speicherdauer	Empfänger
Vertrag und Abrechnung	Name, Anschrift, Kontakt, Bankverbindung, Rechnungsdaten	Art. 6 Abs. 1 lit. b, c DSGVO	10 Jahre (steuerlich)	Steuerberatung, Finanzamt
Anfragen und Angebote	Name, E-Mail, Telefon, Inhalt	Art. 6 Abs. 1 lit. b, f DSGVO	6 Monate nach Abschluss	E-Mail-Anbieter
Website-Aufruf	IP-Adresse, Zeit, abgerufene Seite	Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO	7 Tage (Logfiles)	Hosting-Anbieter
Fotos und Videos	Bild, Name, ggf. Funktion	Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO	bis Widerruf	Social-Media-Plattformen
Verkostungsprotokolle	durchführende Person, ggf. Gästedaten	Art. 6 Abs. 1 lit. c, f DSGVO	2–3 Jahre	Lebensmittelaufsicht auf Verlangen
Bewerbungen / Aushilfen	Bewerbungsdaten	Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO	6 Monate	keine

Verantwortliche Stelle (Name, Anschrift, E-Mail) und Datenschutzbeauftragter, falls benannt

Betroffenenrechte: Auskunft (Art. 15), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20), Widerspruch (Art. 21), Widerruf einer Einwilligung (Art. 7 Abs. 3) sowie Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77). Zuständig in Berlin: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Hosting und Dienste: Nenne Hosting-Anbieter, E-Mail-Anbieter, Buchhaltungs- oder Buchungstools sowie Newsletter-Dienste mit Anbieter, Sitz und Auftragsverarbeitungsvertrag. Bei Diensten außerhalb der EU: Grundlage und Garantien (Art. 44 ff. DSGVO) angeben.

3 · Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO)

Pflicht für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden – und für alle anderen, wenn die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt. Als Selbständiger mit Kunden, Rechnungen und Protokollen solltest du es führen; es ist bei Kontrollen vorzulegen.

Verarbeitung	betroffene Personen	Datenkategorien	Zweck	Rechtsgrundlage	Löschfrist	Empfänger / Drittland

Verantwortlicher / Datenschutzbeauftragter

Stand / letzte Prüfung

4 · Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) – Kurzfassung

Maßnahme	umgesetzt	Bemerkung
Zugriff auf Kunden- und Rechnungsdaten nur mit Passwort und Zwei-Faktor	☐	
Geräte verschlüsselt, Bildschirmsperre, automatische Updates	☐	
Backup der Buchhaltung und Protokolle (monatlich, extern)	☐	
Papierunterlagen in verschließbarem Schrank	☐	
E-Mail-Anbieter mit Auftragsverarbeitungsvertrag	☐	
Löschkonzept für alte Anfragen und Protokolle	☐	
Einwilligungen für Fotos dokumentiert	☐	
Bei Verlust eines Geräts: Meldeprozess an die Aufsicht geklärt	☐	

5 · Einwilligung für Foto- und Videoaufnahmen

Name der abgebildeten Person

Veranstaltung / Ort / Datum

Ich willige ein, dass Foto- und Videoaufnahmen von mir, die im Rahmen von [Veranstaltung] am [Datum] entstanden sind, durch [Name des Verantwortlichen] zu folgenden Zwecken veröffentlicht werden: Website, Social-Media-Kanäle, Presseberichte, Referenzen und Angebotsunterlagen. Die Einwilligung umfasst die Aufnahme, Speicherung und Veröffentlichung in gedruckter und digitaler Form.

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann; die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Veröffentlichung bleibt unberührt. Nach Widerruf werden die Aufnahmen nicht weiter verwendet und aus Online-Angeboten entfernt, soweit technisch möglich.

Ort, Datum

Unterschrift der abgebildeten Person (bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte)

> *Bei Gruppenaufnahmen ohne erkennbare Einzelpersonen (Menge, Hände, Gläser) ist die Einwilligung in der Regel nicht erforderlich. Bei erkennbaren Personen immer – und bei Kindern zusätzlich die Erziehungsberechtigten.*